Ordinacions i reglaments

Ordinació

Ordinació del 28-9-2023 de la funció pública del Comú d'Encamp.

Exposició de motius

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, títol II, capítol segon, article 5.1;

Vist el contingut de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, i concretament, l'article 118 i la disposició addicional quarta, apartat 4t;

Vista la Llei 6/2022, del 31 de març, per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no-discriminació entre homes i dones;

Vista la Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública;

Els reptes econòmics, socials i tecnològics requereixen una adaptació continuada i una millora en la prestació dels serveis públics. La Funció Pública juga un paper fonamental en aquest procés, i és necessari comptar amb una normativa actualitzada d'acord amb els estàndards més exigents en la matèria.

Amb l'objectiu de garantir l'eficiència, la transparència i l'equitat en la gestió dels recursos humans, s'ha dut a terme una revisió exhaustiva de la normativa vigent. Com a resultat, es presenta la nova Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp, que té com a objectiu modernitzar i reforçar el marc normatiu que regeix les relacions d'ocupació a l'administració pública comunal. A través de principis rectors com el mèrit, la transparència, la professionalització i l'eficiència, es vol garantir una administració pública eficaç, justa i orientada al servei dels ciutadans. Aquesta normativa reflecteix el compromís del Comú d'Encamp amb la millora continuada i el bon govern.

En aquest context, es modifica la taula salarial anterior per potenciar la gestió de la compensació del Comú d'Encamp, amb la finalitat de poder atreure, retenir i motivar el talent a partir d'una retribució justa, equitativa i competitiva, i amb l'objectiu de poder alinear els objectius estratègics, tàctics i operatius de l'Administració comunal amb la prestació dels empleats públics, essent l'eix retributiu un vector important per augmentar la coherència i el compromís per la innovació, la modernització i el creixement professional;

El Comú d'Encamp en la seva sessió de Consell celebrada el dia 28 de setembre del 2023, ha aprovat la següent Ordinació:

Índex

Títol I. Disposicions generals
Capítol primer. Disposicions generals
Article 1. Objecte de l'Ordinació
Article 2. Principis d'actuació
Article 3. Àmbit d'aplicació de l'Ordinació
Capítol segon. Relacions d'ocupació
Article 4. Tipus de relació
Article 5. Funcionaris
Article 6. Treballadors públics interins
Article 7. Personal de relació especial
Títol II. Règim de la funció pública
Capítol primer. Òrgans de l'Administració comunal competents en matèria de personal

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 8. Comú
Article 9. Comissió de Personal
Article 10. Registre de personal del Comú d'Encamp
Capítol segon. Classificació i ordenació dels recursos humans
Secció primera. Sistema de classificació de la funció pública
Article 11. Característiques del sistema de classificació
Article 12. Elements del sistema de classificació
Article 13. Cossos
Article 14. Integració dels funcionaris i dels treballadors públics interins en cossos
Article 15. Famílies professionals
Article 16. Grups funcionals, ocupacions professionals tipus i nivells de classificació
Article 17. Llocs de treball
Article 18. Places
Secció segona. Instruments d'ordenació i gestió dels recursos humans de l'Administració comunal
Article 19. Instruments d'ordenació i gestió dels recursos humans
Article 20. Pla estratègic de recursos humans
Article 21. Pla d'ordenació i racionalització dels recursos humans
Article 22. Inventari de famílies professionals
Article 23. Manual funcional d'ocupacions professionals tipus
Article 24. Agrupacions de perfils competencials
Article 25. Mapa de llocs de treball
Article 26. Manual descriptiu de llocs de treball
Article 27. Creació, modificació o supressió de llocs de treball
Article 28. Oferta d'ocupació
Article 29. Plans de reestructuració
Capítol tercer. Accés i promoció
Secció primera. Sistema de provisió de places
Article 30. Disposicions generals
Article 31. Principis generals del sistema de selecció
Article 32. Requisits generals
Article 33. Procés de selecció
Article 34. Contingut dels processos selectius
Article 35. Criteris de provisió de places
Article 36. Concurs de mobilitat
Article 37. Mobilitat interna
Article 38. Bases de la convocatòria
Article 39. Comitè Tècnic de Selecció
Article 40. Proposta de nomenament
Article 41. Gestió dels processos de provisió de places vacants o de nova creació
Secció segona. Provisió de les places de direcció
Article 42. Provisió de les places dels llocs de treball de direcció
Article 43. Nomenament, destitució o cessament dels directors
Secció tercera. Igualtat d'oportunitats
Article 44. Igualtat d'oportunitats
Article 45. Igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes
Capítol quart. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari i situacions administratives dels treballadors públics interins
Secció primera. Adquisició de la condició de funcionari
Article 46. Adquisició de la condició de funcionari
Article 47. Període de prova
Article 48. Nomenament definitiu
Secció segona. Situacions administratives

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 49. Situacions administratives
Article 50. Servei actiu
Article 51. Excedències
Article 52. Reingrés al servei actiu del personal en situació d'excedència
Article 53. Suspensió
Secció tercera. Pèrdua de la condició de funcionari
Article 54. Causes de pèrdua de la condició de funcionari
Article 55. Renúncia
Article 56. Jubilació
Article 57. Separació del servei per causes disciplinàries
Capítol cinquè. Formació, carrera professional i avaluació de l'acompliment
Secció primera. Formació i desenvolupament professional
Article 58. Formació i desenvolupament professional
Article 59. Plans de formació
Article 60. Acords i convenis per a formació
Secció segona. Carrera professional
Article 61. La carrera professional horitzontal
Article 62. La carrera professional vertical
Secció tercera. L'avaluació de l'acompliment
Article 63. L'avaluació de l'acompliment
Article 64. Elements que integren l'avaluació de l'acompliment
Capítol sisè. Mobilitat
Article 65. Principi de mobilitat
Article 66. Trasllat
Article 67. Reubicació
Article 68. Comissió de serveis
Article 69. Adscripció temporal
Article 70. Inscripció de la mobilitat
Capítol setè. Drets i obligacions
Secció primera. Drets
Article 71. Drets
Secció segona. Jornada de treball, vacances i permisos administratius
Article 72. Jornada i horari de treball
Article 73. Vacances
Article 74. Permisos administratius
Secció tercera. Obligacions i règim d'incompatibilitats
Article 75. Obligacions i deures
Article 76. Incompatibilitats
Secció quarta. Règim retributiu
Article 77. Principis generals del règim retributiu
Article 78. Estructura retributiva
Secció cinquena. Seguretat i salut en el treball
Article 79. Principis generals
Article 80. Avaluació de riscos laborals
Article 81. Planificació de l'activitat preventiva
Article 82. Vigilància de la salut
Article 83. Reconeixements mèdics
Article 84. Protecció del personal especialment sensible a determinats riscos
Article 85. Adaptació o canvi de lloc de treball per motius de salut
Secció sisena. Prestacions passives i mútua de funcionaris
Article 86. Prestacions passives i mútua de funcionaris
Secció setena. Drets sindicals

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 87. Llibertat i activitats sindicals
Article 88. Normativa aplicable
Capítol vuitè. Règim disciplinari
Secció primera. Disposicions generals
Article 89. Responsabilitat disciplinària
Secció segona. Procediment disciplinari
Article 90. Òrgans competents
Article 91. Actuacions prèvies
Article 92. Inici del procediment
Article 93. Instrucció de l'expedient
Article 94. Resolució de l'expedient
Article 95. Procediment abreujat
Article 96. Mesures cautelars
Article 97. Tramitació de l'expedient en cas de procés penal
Secció tercera. Faltes
Article 98. Classificació
Article 99. Faltes molt greus
Article 100. Faltes greus
Article 101. Faltes lleus
Article 102. Prescripció de les faltes
Secció quarta. Sancions
Article 103. Sancions disciplinàries
Article 104. Graduació
Article 105. Prescripció
Article 106. Extinció de la responsabilitat
Article 107. Anotació de les sancions
Article 108. Notificacions i suspensió per incapacitat temporal
Títol III. Del personal interí i el personal de relació especial
Capítol primer. Personal interí
Article 109. Supòsits per al nomenament de personal interí
Article 110. Selecció del personal interí
Article 111. Nomenament del personal interí
Article 112. Cessament del personal interí
Article 113. Aplicació analògica del règim estatutari
Article 114. Efectes dels serveis prestats en règim interí
Capítol segon. Personal de relació especial
Article 115. Supòsits de personal de relació especial
Article 116. Cessament del personal de relació especial
Article 117. Nomenament i cessament d'un funcionari en règim de relació especial
Disposició addicional primera. Integració dels funcionaris i treballadors públics
Disposició addicional segona. Registre de la Funció Pública del Comú
Disposició addicional tercera. Contractació de menors en règim laboral
Disposició addicional quarta. Referències als agents de l'Administració en la normativa anterior
Disposició addicional cinquena. Quanties dels conceptes retributius
Disposició transitòria primera. Expedients disciplinaris en curs
Disposició transitòria segona. Complement personal d'antiguitat
Disposició transitòria tercera. Dels directors
Disposició transitòria quarta. Procediment d'absorció i compensació per conservar la retribució fixa
Disposició transitòria cinquena. Consolidació de treballadors públics interins
Disposició derogatòria
Disposició final primera. Desenvolupament reglamentari
Disposició final segona. Actualització de les taules salarials

Dipòsit legal: AND.2-2015

Disposició final tercera. Entrada en vigor
Annex I. Taula salarial anyal del cos general
Annex II. Taula salarial anyal del Servei de circulació

Títol I. Disposicions generals

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. *Objecte de l'Ordinació*
Aquesta Ordinació té per objecte establir i regular en el Comú d'Encamp el règim de la funció pública, entès com el que regula les relacions d'ocupació que manté amb el seu personal, i els instruments per a la seva gestió.

Article 2. *Principis d'actuació*
1. L'Administració comunal ha de servir amb objectivitat l'interès general d'acord amb els valors i els principis que inspiren aquesta Ordinació, i que són exigibles en el comportament de l'Administració comunal i del seu personal.

2. L'Administració comunal ha d'exercir les seves competències d'acord amb els principis d'eficiència, eficàcia, equitat, objectivitat, transparència i qualitat del servei.

3. Els funcionaris i els treballadors públics comunals han de dur a terme la seva actuació d'acord amb els principis de compromís, professionalitat, imparcialitat, probitat, honestedat, respecte, integritat, responsabilitat i transversalitat.

Article 3. *Àmbit d'aplicació de l'Ordinació*
1. Les disposicions d'aquesta Ordinació s'apliquen a tot el personal que presta serveis al Comú d'Encamp, en els termes que es determinen en la mateixa Ordinació.

2. D'acord amb la legislació vigent, aquesta Ordinació se circumscriu a l'Administració comunal, i, per tant, no s'aplica als càrrecs i personal següents:

a) Interventor comunal, que no tingui la condició de funcionari.

b) Secretari general, que no tingui la condició de funcionari.

c) Personal dels organismes autònoms, entitats i societats públiques dependents del Comú o participades per ell, els quals es regulen pel que disposa la seva normativa pròpia.

3. No obstant allò que estableix l'apartat precedent, les disposicions d'aquesta Ordinació relatives a drets i obligacions, mobilitat i règim disciplinari s'apliquen, amb caràcter subsidiari, al personal a què es refereixen els apartats a) i b) de l'apartat 2 anterior.

Capítol segon. Relacions d'ocupació

Article 4. *Tipus de relació*
1. El personal del Comú es classifica en:

a) Funcionaris.

b) Treballadors públics interins.

c) Personal de relació especial.

2. Els funcionaris i els treballadors públics interins estan vinculats amb el Comú per una relació de treball estatutària, regulada pel dret administratiu, que està definida per la Llei de la funció pública, per aquesta Ordinació i per les normes que les desenvolupen.

Dipòsit legal: AND.2-2015

3. La relació especial és una relació de confiança que es caracteritza per la lliure designació i destitució, regulada per aquesta Ordinació i les normes que la desenvolupen, i per la normativa específica relativa a la relació concreta, quan sigui el cas.

4. Els funcionaris, els treballadors públics interins i el personal de relació especial poden ser-ho a temps complet o a temps parcial, en funció de les necessitats de l'Administració comunal.

Article 5. *Funcionaris*
1. Són funcionaris els nomenats per ocupar llocs de treball de caràcter permanent amb atribucions que impliquen l'exercici de l'autoritat o la participació directa o indirecta en l'exercici de les prerrogatives de potestat pública comunal.

2. Els funcionaris, després del nomenament definitiu, queden vinculats a l'Administració comunal per una relació d'ocupació de caràcter estable, subjecta al dret administratiu, i només poden ser separats del servei per les causes i en les condicions que s'estableixen en aquesta Ordinació.

Article 6. *Treballadors públics interins*
1. Els treballadors públics interins són nomenats, per motius justificats, per acomplir, amb caràcter temporal, funcions pròpies de funcionaris, d'acord amb el que està previst en aquesta Ordinació.

2. Els treballadors públics interins queden vinculats amb l'Administració comunal per una relació d'ocupació de caràcter temporal i per una relació de treball estatutària subjecta a dret administratiu.

Article 7. *Personal de relació especial*
El personal de relació especial presta, en virtut del lliure nomenament del cònsol major o per delegació al cònsol menor, i amb caràcter temporal, serveis d'assessoria o d'assistència personal de confiança, no reservats a un funcionari.

Títol II. Règim de la funció pública

Capítol primer. Òrgans de l'Administració comunal competents en matèria de personal

Article 8. *Comú*
1. El Comú determina i dirigeix la política de recursos humans i exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària del règim de la funció pública.

2. La Junta de Govern és l'òrgan responsable de l'aplicació d'aquesta Ordinació, dels seus reglaments i de la impulsió dels sistemes de gestió aplicables a la funció pública del Comú.

3. El director o responsable del departament encarregat de recursos humans és l'òrgan competent per exercir les competències i facultats que aquesta Ordinació atribueix a aquest departament i aquelles que li són delegades pel Consell de Comú o per la Junta de Govern.

Article 9. *Comissió de Personal*
1. El Comú pot crear la Comissió de Personal com a òrgan col·legiat de consulta i participació sobre funció pública, tot i determinant la seva composició d'acord amb la legislació vigent.

2. Són funcions de la Comissió de Personal, en cas d'haver-se creat, emetre informes, preceptius però no vinculants, sobre propostes de noves normes reglamentàries comunals relacionades amb la funció pública i, a iniciativa del Comú, informar sobre temes relacionats amb la funció pública que li siguin consultats. La Comissió, a iniciativa seva, pot recomanar al Comú l'adopció de mesures dirigides a millorar el funcionament de l'Administració, les condicions de treball, i qualsevol altra que afavoreixi l'eficiència administrativa i la consideració social del personal.

Dipòsit legal: AND.2-2015

3. Correspon al Comú aprovar les normes d'organització, funcionament i les modalitats de nomenament dels membres de la Comissió de Personal d'acord amb la normativa vigent.

Article 10. *Registre de personal del Comú d'Encamp*
1. Tot el personal de l'Administració comunal ha de figurar inscrit en el Registre de personal del Comú d'Encamp, que s'adscriu al departament encarregat de recursos humans, que depèn del secretari general i de la Junta de Govern.

2. Per reglament, el Comú determina:

a) Les dades personals i de vinculació amb l'Administració comunal que han de constar en el Registre de personal, les quals s'han de referir exclusivament a la vida administrativa.

b) La relació del personal i els llocs de treball a l'Administració comunal.

3. La gestió del Registre de personal s'ha de fer de forma respectuosa amb el dret a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge que proclama l'article 14 de la Constitució.

4. Els responsables de la custòdia dels expedients personals i del Registre tenen deure de reserva total sobre les dades que coneguin per raó de les funcions que tenen encomanades.

5. No ha de figurar en els expedients personals ni en el Registre cap dada referent a raça, religió, orientació sexual, opinió o qualsevol altra condició personal o social com pot ser l'afiliació a un partit polític o a un sindicat.

6. El titular de l'expedient personal té dret d'accés i a l'obtenció de certificacions sobre tota la informació existent al seu nom en el Registre de personal, gaudeix igualment dels drets de rectificació, supressió i oposició en els termes previstos per la Llei qualificada de protecció de dades personals per als fitxers de naturalesa pública.

7. Correspon al departament encarregat de recursos humans depenent del secretari general i de la Junta de Govern adoptar les mesures necessàries per assegurar la protecció i el caràcter reservat de les dades del Registre de personal de l'Administració comunal.

Capítol segon. Classificació i ordenació dels recursos humans

Secció primera. Sistema de classificació de la funció pública

Article 11. *Característiques del sistema de classificació*
1. El sistema de classificació és un instrument de racionalització i ordenació dels llocs de treball i de la prestació de serveis dels funcionaris i dels treballadors públics.

2. El sistema de classificació organitzativa està dissenyat per adaptar-se als objectius que l'Administració comunal estableixi en tot moment, amb la finalitat de proporcionar la millor resposta en la gestió dels serveis públics.

3. El sistema identifica l'abast de la prestació dels funcionaris i treballadors públics i els drets i obligacions, vinculats als llocs de treball, que tenen les persones que els ocupen.

Article 12. *Elements del sistema de classificació*
Els elements que componen el sistema de classificació del personal de l'Administració comunal són els següents:

a) Cossos: segons la naturalesa de les funcions desenvolupades, els llocs de treball corresponen al Cos General o a un cos especial.

b) Grups funcionals o trams de contingut organitzatiu homogeni: agrupen els llocs de treball per raó de la funció que desenvolupen d'acord amb criteris d'avaluació organitzativa.

Dipòsit legal: AND.2-2015

c) Famílies professionals: agrupació de llocs de treball amb característiques comunes, responsabilitats organitzatives similars, i competències homogènies per raó de l'àmbit organitzatiu on estan adscrites.

d) Ocupacions professionals tipus: agrupació de llocs de treball amb funcions similars, que permeten identificar, a través del lloc de treball que integra, intensitats de responsabilitat similars dins d'un contingut diferent i uns requeriments necessaris per a l'accés.

e) Nivells: el nivell és la posició que s'assigna a un lloc de treball dins el sistema de classificació, segons el seu contingut, funcions i responsabilitats.

f) Llocs de treball: són la unitat bàsica de l'estructura administrativa de l'ocupació pública.

g) Places amb dotació pressupostària: nombre d'ocupacions d'un determinat lloc de treball que figuren pressupostades.

Article 13. *Cossos*

1. En l'àmbit de l'Administració comunal el cos general incorpora totes les funcions de comandament, de gestió administrativa i tècnica i de serveis, sense perjudici dels cossos especials que puguin ser creats per Llei.

2. El Comú pot regular reglamentàriament, atenent a les especificitats dels diferents departaments existents que formen part del cos general, el funcionament i l'organització dels departaments que ho requereixin.

Article 14. *Integració dels funcionaris i dels treballadors públics interins en cossos*

1. Els funcionaris i els treballadors públics interins de l'Administració comunal s'integren en el Cos general o en els cossos especials, segons la naturalesa de la seva prestació; en qualsevol dels casos, la integració esmentada implica l'adscripció a un lloc de treball classificat dins d'un grup professional i vinculat a una plaça amb dotació pressupostària.

2. Les condicions de treball dels funcionaris i treballadors públics interins comunals integrats en algun dels cossos especials es regeixen supletòriament per aquesta Ordinació i per les normes que la desenvolupen, en tot el que no estigui expressament regulat per la llei de creació del cos especial de què es tracti i per les normes que la desenvolupen.

Article 15. *Famílies professionals*

1. Els llocs de treball de l'Administració comunal s'agrupen en famílies professionals per raó del caràcter homogeni de les funcions a desenvolupar, les capacitats i els coneixements comuns acreditats a través dels procediments selectius per a l'accés.

2. El sistema de classificació professional inclou les famílies professionals següents:

a) Comandaments.

b) Tècnics.

c) Administratius.

d) Manteniment i serveis tècnics.

3. Tots els llocs de treball de l'Administració comunal han d'estar classificats en una determinada família professional.

4. Amb la finalitat d'optimitzar la gestió del sistema de recursos humans, la Junta de Govern pot crear noves famílies professionals, o reestructurar la divisió en famílies professionals prevista en aquest article.

Article 16. *Grups funcionals, ocupacions professionals tipus i nivells de classificació*

1. El sistema de classificació professional inclou els grups següents:

a) Grup A: integra els llocs de treball de director que tenen com a funcions principals dirigir, planificar i organitzar el treball dels departaments, i definir la determinació de les directrius generals i el desenvolupament

Dipòsit legal: AND.2-2015

dels grans objectius de l'organització, o contribuir-hi. Són el suport tècnic del secretari general del qual depenen orgànicament. Aquests llocs formen part del Cos General.
També formen part d'aquest grup els llocs de treball del Cos General i dels cossos especials que, tot i no ser llocs de director, porten a terme activitats d'un especial nivell tècnic o de comandament.

b) Grup B: integra tots els llocs de treball del Cos General i dels cossos especials que requereixen tenir coneixements i habilitats especialitzats, o desenvolupen funcions tècniques complexes, ja sigui pel seu caràcter purament especialitzat, ja sigui perquè les seves finalitats es compleixen mitjançant la gestió i l'organització d'equips de treball i de recursos que hagin de resoldre problemes complexos i de gran varietat, des d'un pla tàctic o tàctic/operatiu.

c) Grup C: integra, per una banda, els llocs de treball del Cos General i dels cossos especials que desenvolupen la seva tasca en un àmbit tècnic, i que requereixen tenir coneixements i habilitats que poden ser adquirits a través d'una formació acadèmica específica o a través de l'experiència; i d'altra banda, els llocs que desenvolupen la seva tasca en un àmbit tecnicoadministratiu, administratiu o d'oficis.

En general, aquests llocs de treball poden ser responsables de processos funcionals i grups de persones; els seus resultats s'orienten cap al pla tècnic o operatiu.

2. Tant al Cos general com als cossos especials, tots els llocs de treball tenen assignat un nivell de classificació i han d'estar assignats a un grup funcional i en una ocupació professional tipus. Cada lloc de treball pot tenir una o diverses places pressupostades.

3. Els llocs de treball es classifiquen en 9 nivells per al Cos general, segons les seves estructures organitzatives.

4. L'assignació del nivell corresponent a un lloc de treball determinat, per al Cos General i per als cossos especials, depèn del seu contingut, mesurat segons el sistema de valoració de llocs de treball. Aquest sistema es fonamenta en factors vinculats a la influència o conseqüències que pot tenir aquell lloc de treball, així com l'impacte, la dificultat tècnica, la responsabilitat i la necessitat de lideratge.

Article 17. *Llocs de treball*

1. El lloc de treball és el conjunt de funcions, activitats, tasques o altres responsabilitats encomanades i establertes en l'àmbit organitzatiu, del qual depèn per l'Administració comunal, a cada treballador. El desenvolupament del lloc de treball requereix un determinat perfil professional.

2. S'entén per perfil professional el conjunt de coneixements, experiència, habilitats, capacitats, competències i comportaments necessaris per tal de contribuir a l'obtenció dels resultats definits per l'organització.

3. El perfil professional requerit per a cada lloc de treball es considera en els processos de selecció, formació, mobilitat i carrera professional.

4. Cada lloc de treball ha d'estar classificat dins d'una única ocupació professional tipus i una única família professional i amb un sol nivell de classificació.

5. En funció del lloc de treball que s'ha de desenvolupar, es requereixen les formacions acadèmiques adients o experiència reconeguda per garantir l'òptim encaix i rendiment en el lloc de treball.

6. Cada lloc de treball pot tenir una o diverses places pressupostades.

7. Els funcionaris i els treballadors públics interins tenen un lloc de treball d'una ocupació professional tipus i una família professional i d'un nivell determinats.

8. L'Administració comunal pot assignar provisionalment al seu personal funcions i tasques diferents de les que corresponen al lloc de treball que desenvolupen, sempre que es trobin dins de la mateixa ocupació professional tipus i nivell, quan les necessitats del servei ho justifiquin i sense reducció de les retribucions.

9. Així mateix, en el marc de la seva potestat d'autoorganització, l'Administració comunal pot modificar les funcions i les tasques dels llocs de treball integrats en una mateixa ocupació professional tipus i família professional.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 18. *Places*
1. El nombre de places determina el nombre d'efectius que ocupen cada lloc de treball amb assignació pressupostària.

2. Mitjançant els instruments d'ordenació dels recursos humans, la Junta de Govern, a proposta raonada del departament encarregat de recursos humans determina el nombre de places necessàries i les incorpora a la proposta de pressupost.

3. En el moment que s'incorporen a l'Administració comunal, els funcionaris i treballadors públics interins són adscrits inicialment a una plaça pressupostada d'un departament i passen a ocupar un lloc de treball d'una família professional, una ocupació professional tipus i un nivell determinats.

Secció segona. Instruments d'ordenació i gestió dels recursos humans de l'Administració comunal

Article 19. *Instruments d'ordenació i gestió dels recursos humans*
Als efectes d'ordenació i gestió dels recursos humans de l'Administració comunal, el Comú pot aplicar alguns dels següents instruments:

a) Pla estratègic de recursos humans.

b) Pla d'ordenació i racionalització dels recursos humans.

c) Inventari de famílies professionals.

d) Manual funcional d'ocupacions professionals tipus.

e) Agrupacions de perfils competencials.

f) Mapa de llocs de treball.

g) Manual descriptiu de llocs de treball.

h) Oferta d'ocupació pública.

i) Plans de reestructuració.

Article 20. *Pla estratègic de recursos humans*
La Junta de Govern pot aprovar un pla estratègic de recursos humans que ha d'incloure, com a mínim, els aspectes següents:

a) Anàlisi de les disponibilitats de personal existent.

b) Establiment dels objectius generals de les polítiques de recursos humans, línies estratègiques i accions a portar a terme incloent-hi una programació temporal.

c) Previsió de les necessitats de personal.

d) Inclusió de mecanismes d'avaluació durant el pla i en finalitzar el període de vigència del pla.

Article 21. *Pla d'ordenació i racionalització dels recursos humans*
1. El Comú pot aprovar plans per ordenar i racionalitzar els seus recursos humans, d'acord amb els plans estratègics o d'acord amb les directrius de polítiques de personal que estableixi la Junta de Govern.

2. Aquests plans poden incloure les mesures següents:

a) Modificacions de les estructures organitzatives com la supressió, la fusió o la desaparició d'unitats administratives.

b) Incorporació, modificació i supressió de llocs de treball.

c) Previsions sobre els sistemes d'organització del treball i les tasques que es desenvolupen.

Dipòsit legal: AND.2-2015

d) Mesures de mobilitat, incorporació d'efectius, trasllats o reassignació d'efectius.

e) Mesures de flexibilització de la jornada de treball.

f) Establiment de programes específics de formació i capacitació.

g) Suspensió d'incorporacions procedents d'excedències voluntàries sense reserva de plaça.

h) Prestació excepcional de serveis a temps parcial o en règim de jornades ampliades o adaptades a les necessitats del servei.

i) Reassignació a altres administracions públiques en els termes que es determinin en els convenis que, a aquest efecte, puguin subscriure's entre aquestes administracions.

j) Qualsevol altra mesura que optimitzi la gestió del personal amb criteris d'eficàcia i eficiència amb l'objectiu de prestar un servei públic de qualitat.

Article 22. *Inventari de famílies professionals*
1. L'inventari de famílies professionals és un instrument per ordenar el sistema de recursos humans, el disseny de plans formatius i la carrera professional.

2. Els llocs de treball s'agrupen en famílies professionals en funció dels coneixements, les responsabilitats o altres habilitats requerides, perquè es desenvolupin correctament.

Article 23. *Manual funcional d'ocupacions professionals tipus*
El Manual funcional d'ocupacions professionals tipus de l'Administració comunal identifica i descriu les ocupacions professionals tipus, els llocs de treball que s'hi integren i la missió, les finalitats i els requeriments necessaris perquè s'acompleixi.

Article 24. *Agrupacions de perfils competencials*
1. Cadascun dels llocs de treball s'assigna a una agrupació de perfil competencial, que compta amb la definició de les competències requerides per a cada agrupació, ja siguin competències generals o organitzacionals o competències específiques per a cadascuna de les agrupacions que s'identifiquin i les conductes bàsiques corresponents.

2. Les agrupacions de perfils competencials integren la missió, les responsabilitats comunes, les competències necessàries per al seu acompliment i la seva definició.

Article 25. *Mapa de llocs de treball*
1. El mapa de llocs de treball és l'instrument tècnic mitjançant el qual es pot fer l'ordenació del personal, d'acord amb les necessitats de cada servei, i es poden recollir les característiques essencials dels llocs de treball i els requisits per ocupar-los.

2. El mapa de llocs de treball és format per tots els llocs de treball de l'Administració comunal, ocupats i vacants, classificats per cossos, i per famílies. Ha de contenir les dades següents:

a) Denominació del lloc de treball.

b) Cos.

c) Família professional.

d) Ocupació professional tipus.

e) Dotació pressupostària.

f) Les altres que reglamentàriament es determinin.

3. El mapa de llocs de treball, que s'aprova al pressupost anual, es pot modificar al llarg de l'exercici pressupostari amb les limitacions que s'estableixen en les disposicions de la legislació en matèria de finances públiques comunals i de l'Ordinació del pressupost comunal.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 26. *Manual descriptiu de llocs de treball*

1. El Manual descriptiu de llocs de treball és el document que conté el conjunt de funcions bàsiques que es desenvolupen en cadascun dels llocs de treball així com els requisits de formació, coneixements, experiència, capacitats, habilitats i competències que es requereixen per ocupar-los.

2. El Manual s'actualitza en el cas que algun lloc de treball hagi modificat substancialment les seves funcions o requisits.

Article 27. *Creació, modificació o supressió de llocs de treball*

1. La Junta de Govern d'ofici o bé a proposta del departament encarregat de recursos humans és l'òrgan responsable de classificar i actualitzar el Mapa de llocs de treball de l'Administració comunal.

2. El procediment de classificació i revisió dels llocs de treball s'aprova per reglament.

Article 28. *Oferta d'ocupació*

1. L'oferta d'ocupació és l'instrument concret de planificació i de gestió de les necessitats de recursos humans, d'acord amb l'anàlisi de les estructures organitzatives de cada departament i el Pla Estratègic de recursos humans.

2. L'oferta d'ocupació és la relació anyal de totes les places vacants o de nova creació de l'Administració comunal amb assignació pressupostària, agrupades per cossos, grups funcionals, nivells de classificació i llocs de treball.

Article 29. *Plans de reestructuració*

1. Correspon al Consell de Comú aprovar els plans de reestructuració que impliquin el cessament de funcionaris per causa del canvi de titularitat d'un servei, una unitat o un programa, bé a una altra entitat pública, bé a una entitat privada.

2. Els plans de reestructuració han de preveure que els funcionaris afectats puguin optar:

a) Sol·licitar sotmetre's a una reubicació.

b) Per incorporar-se a la nova entitat, i donar per finalitzada, per renúncia, la seva relació estatutària amb l'Administració comunal.

c) Per incorporar-se a la nova entitat i sol·licitar que siguin declarats en excedència sense reserva de plaça per plans de reestructuració.

d) Per no incorporar-se a la nova entitat i donar per finalitzada, per renúncia, la seva relació estatutària amb l'Administració comunal. Únicament en aquest cas poden ser indemnitzats en els termes que s'estableixin en els plans de reestructuració.

e) Per no incorporar-se a la nova entitat i sol·licitar que siguin declarats en excedència sense reserva de plaça per plans de reestructuració.

3. Quan el funcionari opti per incorporar-se a la nova entitat, ha de regular la seva relació de treball d'acord amb el règim que hi sigui aplicable, si bé se li han de respectar els drets econòmics que tingui assignats pel nivell del lloc de treball a què correspon la plaça que estigui ocupant. Aquests drets econòmics s'han d'adaptar a l'estructura retributiva vigent a l'entitat de destinació.

El temps de servei prestat pel funcionari a l'Administració comunal es computa com d'antiguitat, a tots els efectes, en la nova entitat.

4. Els funcionaris afectats per un pla de reestructuració poden fer efectius els drets passius adquirits en els termes establerts a la normativa reguladora.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Capítol tercer. Accés i promoció

Secció primera. Sistema de provisió de places

Article 30. *Disposicions generals*

1. El procés de provisió de places vacants o de nova creació, amb excepció de les places de llocs de treball de direcció que es regulen en la secció següent, s'inclou en la planificació de recursos humans que ha d'aprovar la Junta de Govern, a partir de les necessitats trameses pels directors o responsables dels departaments corresponents i de la proposta raonada del departament encarregat de recursos humans.

2. La creació de places noves requereix una anàlisi prèvia per part del responsable del departament corresponent i del departament encarregat de recursos humans, que comporta la descripció de les funcions essencials del lloc de treball, així com del perfil professional adequat per al seu correcte acompliment.

Article 31. *Principis generals del sistema de selecció*

1. El sistema de selecció es basa en els principis de mèrit, capacitat i competència, com a garantia d'una valoració justa i objectiva, i té com a objectiu incorporar a l'Administració comunal els candidats més adequats i més preparats per a la plaça a cobrir, mitjançant l'aplicació d'un procediment objectiu.

2. El procés de selecció ha de garantir, així mateix, els principis de transparència, objectivitat, publicitat, igualtat i concurrència; cap candidat no en pot ser exclòs per raons diferents de les previstes expressament en la legislació vigent.

3. Es poden aplicar mesures de discriminació positiva, en els termes previstos per la legislació vigent, per facilitar la integració de persones amb discapacitat.

Article 32. *Requisits generals*

1. Per ser admès en els processos selectius de personal funcionari o de treballadors públics interins del Comú, s'han de complir els requisits generals següents:

a) Ser major d'edat i no excedir l'edat de jubilació.

b) Reunir les condicions necessàries establertes per accedir al lloc de treball de què es tracti.

c) No trobar-se inhabilitat o suspès per a l'exercici d'ofici o càrrec públic mitjançant una resolució judicial ferma.

d) No estar condemnat per delictes dolosos, o imprudents vinculats a l'exercici de la funció pública, mentre no hagi transcorregut el termini establert legalment perquè prescrigui la pena imposada o no s'hagin cancel·lat els antecedents penals.

e) No haver estat separat del servei a l'Administració pública, no trobar-se inhabilitat per prestar serveis en qualsevol lloc de treball de l'Administració pública o no estar suspès de funcions o per a l'exercici de l'ofici o el càrrec mitjançant una resolució disciplinària ferma.

f) Ser declarat apte sense restriccions físicament i psíquicament quan el lloc de treball ho requereixi.

g) Quan la naturalesa del lloc de treball ho aconselli, es pot demanar també que el candidat acrediti que no té antecedents penals per a determinades categories de delictes.

2. El procés selectiu d'ingrés per a la provisió de places vacants o de nova creació s'ha d'obrir exclusivament als candidats de nacionalitat andorrana, amb les excepcions previstes en els tractats internacionals vigents. Per a les places que no resultin cobertes, es pot fer una segona convocatòria oberta a candidats d'altres nacionalitats.

3. En tot cas, han de ser coberts exclusivament amb nacionals andorrans els llocs de treball reservats per a funcionaris de nacionalitat andorrana.

4. La normativa dels cossos especials pot establir altres requisits específics en funció de la singularitat dels llocs de treball.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 33. *Procés de selecció*
1. Els processos selectius tenen caràcter obert sense perjudici del que preveuen la legislació vigent i la present Ordinació sobre el concurs de mobilitat interna.

2. El procés de selecció per cobrir places es porta a terme en diverses fases, que han de respondre als principis de transparència, objectivitat, publicitat i igualtat, i que tenen com a finalitat seleccionar els candidats que s'adaptin millor als llocs de treball que s'han de cobrir d'acord amb la seva capacitació, els seus mèrits i la seva experiència.

Article 34. *Contingut dels processos selectius*
Amb l'objectiu de seleccionar el candidat idoni en funció de les característiques i dels requeriments del lloc de treball corresponent a la plaça vacant, els processos selectius poden incorporar qualssevol de les proves següents:

a) Entrevistes.

b) Proves teòriques.

c) Proves pràctiques.

d) Proves físiques.

e) Proves mèdiques.

f) Avaluació psicoprofessional.

Article 35. *Criteris de provisió de places*
1. La provisió de places vacants o de nova creació, es fa d'acord amb l'ordre de prelació següent:

- Reubicació.
- Trasllat.
- Reingrés d'excedència sense reserva de plaça.
- Concurs de mobilitat.
- Procés selectiu d'ingrés en primera convocatòria.
- Procés selectiu d'ingrés en segona convocatòria, i següents si escau.

2. Amb caràcter excepcional, la Junta de Govern d'ofici o bé a proposta motivada i justificada del responsable del departament encarregat de recursos humans, pot decidir que la provisió de determinades places es porti a terme únicament mitjançant el procés selectiu d'ingrés.

3. S'estableix que abans de la convocatòria d'ingrés, la Junta de Govern pot admetre que els candidats supleixin la titulació acadèmica requerida amb l'acreditació de l'experiència acumulada al Comú d'Encamp i/o les formacions internes realitzades, sempre que hi hagi un informe motivat a l'efecte.

Article 36. *Concurs de mobilitat*
1. Amb caràcter general, abans de la convocatòria d'ingrés dirigida als aspirants externs a l'Administració pública s'ha de fer la convocatòria per cobrir les places vacants o de nova creació mitjançant concursos de mobilitat interna entre els funcionaris que reuneixin els requisits adequats al perfil del lloc de treball de què es tracti, primer, de la mateixa administració on es trobi orgànicament la plaça vacant o de nova creació, i, en una segona convocatòria, de l'Administració general, de l'Administració de justícia, dels comuns, del Consell General i dels organismes adscrits al Consell General. Les persones que accedeixin a la plaça vacant o de nova creació mitjançant un concurs de mobilitat interna conserven el complement d'antiguitat.

2. A part de les proves específiques per a cada lloc de treball, les convocatòries de mobilitat interna han d'incloure la valoració dels aspectes següents:

a) La formació acadèmica.

b) Les capacitacions adquirides en cursos de formació que siguin d'interès per a la plaça que s'ha de cobrir.

Dipòsit legal: AND.2-2015

c) L'experiència laboral en les places ocupades amb anterioritat, dels llocs de treball corresponents, amb informes dels caps immediats respectius.

d) La permanència en el lloc de treball al qual estigui adscrita la plaça vacant o de nova creació, amb informes dels caps immediats.

e) Les competències professionals.

f) L'actitud personal i les motivacions.

g) La diversitat de funcions prestades per mobilitat funcional en interès del servei públic.

h) Els resultats de l'avaluació de l'acompliment, una vegada s'incorpori dins l'Administració comunal el procés de gestió amb caràcter general i de forma homogènia.

La valoració dels candidats procedents de diferents administracions ha de ser equivalent i en igualtat de condicions en els termes establerts entre les administracions implicades.

3. S'apliquen al concurs de mobilitat interna les normes dels articles 33, 34 i 35.

Article 37. *Mobilitat interna*
Quan les places no es cobreixen per mitjà de mobilitat interna, aquestes places s'han d'incloure en les convocatòries d'ingrés.

Article 38. *Bases de la convocatòria*
1. El procés selectiu per proveir places, tant en concurs de mobilitat interna com en provisió externa, requereix l'aprovació de la Junta de Govern i la publicació de les bases de la convocatòria corresponents.

2. Les bases de la convocatòria són el document públic que recull els requisits del procés de provisió d'una o més places vacants o de nova creació, que informa del procediment que se seguirà per cobrir-la, i que conté la informació bàsica que ha de conèixer el candidat que aspira a ocupar la plaça.

3. Les convocatòries han de contenir, com a mínim, la informació següent:

a) El nombre i les característiques dels llocs de treball convocats.

b) Els títols, els diplomes, el grau d'experiència o altres requisits exigits per als llocs de treball a cobrir.

c) Les proves selectives a superar.

d) Si escau, les condicions físiques a superar i el límit d'edat.

e) El lloc i la data límit per presentar les candidatures.

f) La composició del Comitè Tècnic de Selecció.

4. Quan es tracta de convocatòries de provisió externa, el termini de presentació de sol·licituds no pot ser inferior a deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*. En les convocatòries de mobilitat interna, els terminis poden reduir-se a la meitat i la publicitat s'ha de garantir a través dels mitjans que, a aquest efecte, tingui establerts el Comú.

5. Quan les característiques de la plaça vacant o de nova creació ho aconsellin, a part de la publicació al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*, la convocatòria s'ha de publicar per altres mitjans que en garanteixin la màxima difusió.

Article 39. *Comitè Tècnic de Selecció*
1. El Comitè Tècnic de Selecció és l'òrgan encarregat d'establir els requisits, executar les convocatòries, organitzar el conjunt de les proves de selecció, avaluar-ne els resultats i garantir l'objectivitat del procés per escollir els candidats més adequats.

2. El Comitè és un òrgan col·legiat que es regeix pels principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres. Ha d'estar integrat, com a mínim, pel director o encarregat del Departament de Recursos

Dipòsit legal: AND.2-2015

Humans que actua com a president, per un membre del Departament de Recursos Humans que actua com a secretari, pel director o un membre del departament afectat de nivell superior de la plaça que s'ha de cobrir, i pel secretari general.

3. Les persones designades per a participar en el Comitè Tècnic de Selecció tenen obligació de fer-ho. Poden ser-ne dispensades per l'òrgan que els ha nomenat quan es trobin compreses en una causa d'abstenció, o per raó d'alguna circumstància personal.

4. Poden assistir a les reunions d'aquest Comitè, en qualitat d'observadors, un representant de les associacions de funcionaris i treballadors públics i dels sindicats més representatius en el si de l'Administració comunal respectivament.

5. Quan els requisits exigits per ocupar el lloc de treball ho aconsellin, o l'aplicació de tècniques de selecció ho facin necessari, el Comitè Tècnic de Selecció pot incorporar experts interns o externs a l'Administració comunal, en qualitat d'assessors.

Article 40. *Proposta de nomenament*
1. Finalitzat el procés selectiu, el Comitè Tècnic de Selecció ha d'aixecar acta dels resultats del procés selectiu i ha de proposar per escrit a la Junta de Govern el candidat o els candidats que, havent superat el procés de selecció i/o procés de formació, hagin obtingut la millor qualificació global, d'acord amb les bases de la convocatòria, perquè siguin nomenats funcionaris en període de prova.

2. El nombre de candidats proposats pel Comitè Tècnic de Selecció no pot superar en cap cas el de les places vacants o de nova creació que s'han de cobrir.

3. Un cop cobertes totes les places vacants, els candidats següents que han superat el procés de selecció queden en situació de reserva, d'acord amb el que estableixi el reglament que faci referència al procés de selecció.

4. En el supòsit que es produeixi una o més vacants en els divuit mesos següents a la finalització del procés selectiu, els candidats amb millor qualificació que hagin superat el procés selectiu però no hagin obtingut plaça podran aspirar a la mateixa plaça del mateix lloc de treball i nivell de classificació professional.

5. El nomenament com a funcionari en període de formació o en període de prova s'ha d'inscriure en el Registre de personal del Comú d'Encamp.

6. Les disposicions precedents no s'apliquen als cossos especials, que han de seguir el procediment previst en la seva normativa específica.

Article 41. *Gestió dels processos de provisió de places vacants o de nova creació*
El departament encarregat de recursos humans és l'òrgan responsable de gestionar el procés selectiu per a la provisió de les places vacants o de nova creació del Comú.

Secció segona. Provisió de les places de direcció

Article 42. *Provisió de les places dels llocs de treball de direcció*
1. Les places dels llocs de treball de director poden ser proveïdes mitjançant lliure designació, entre els funcionaris que siguin titulars de les places dels llocs de treball que estiguin inclosos en la família professional de comandament i de tècnics del sistema de classificació establert. L'ocupant d'aquesta plaça li és d'aplicació la retribució salarial que equival a la família professional de comandament de la taula salarial aprovada.

No obstant el que estableix l'apartat anterior, també es pot designar com a director, una persona que no sigui funcionària.

2. Els directors són els alts càrrecs de l'Administració comunal, i tenen les funcions que els atribueix la normativa vigent, i també les que els encomani el Consell de Comú o l'òrgan en què hagi delegat.

Dipòsit legal: AND.2-2015

3. Els directors dels cossos especials, tenen assignades totes les atribucions i les competències específiques del cos, i també les que d'acord amb la normativa vigent siguin necessàries per al desenvolupament correcte de les seves funcions.

4. En tot cas, el personal designat per ocupar un càrrec de direcció o de direcció adjunta ha de tenir l'experiència i els coneixements adequats als requisits del lloc de treball. Si el Comú ho considera necessari, pot obrir processos de selecció interns per procedir als nomenaments.

Article 43. *Nomenament, destitució o cessament dels directors*
1. Els directors són nomenats i destituïts lliurement pel Consell de Comú a proposta de la Junta de Govern, mitjançant un decret publicat al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*; i han de posar el seu càrrec a disposició quan canvia el Consell de Comú que els ha nomenat.

2. El nomenament d'un funcionari com a director implica la reserva de plaça de procedència fins al moment de la destitució o cessament i l'assignació del complement de responsabilitat addicional a què es refereix l'article 78. Quan es produeix la destitució o el cessament, el funcionari concernit torna a la plaça de procedència i deixa de percebre el complement esmentat.

3. En cas que l'ocupant d'una plaça en el lloc de treball de director sigui extern de l'Administració, perd la seva condició pel transcurs del temps especificat en el nomenament o en cas de destitució o en cas de cessament.

Secció tercera. Igualtat d'oportunitats

Article 44. *Igualtat d'oportunitats*
1. El Comú ha de garantir la igualtat d'oportunitats en totes les etapes laborals a totes les persones que hi treballin, segons els principis d'igualtat i de no-discriminació que proclama la Constitució i les lleis que desenvolupen la defensa d'aquests principis.

2. El Comú ha d'adoptar les mesures adients per donar plena accessibilitat a totes les persones interessades a fer les proves o entrevistes corresponents als processos de selecció o de mobilitat interna i d'accés a la formació, i ha d'utilitzar sistemes d'avaluació de l'acompliment accessibles i que no discriminin la persona avaluada per raó de les seves característiques personals.

3. El Comú reserva un 2% de les places previstes en cada exercici pressupostari perquè les cobreixin preferentment persones discapacitades, a condició que superin el procés de selecció i que puguin desenvolupar les condicions del lloc de treball; en aquest cas, tenen prioritat per ocupar la plaça encara que hi hagi altres candidats amb millors puntuacions finals.

4. L'Administració comunal ha de dur a terme accions dirigides a adaptar el lloc de treball a les característiques i les necessitats de les persones amb discapacitat.

Article 45. *Igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes*
El Comú ha d'aplicar el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'accés a l'ocupació pública i en les condicions de treball i de carrera professional. En particular, ha de:

a) Garantir la representació equilibrada de dones i homes en la composició dels tribunals o òrgans tècnics de selecció i de promoció.

b) Incloure en els temaris per a l'accés a l'ocupació pública els continguts relatius a la normativa sobre igualtat de tracte i no-discriminació entre dones i homes.

c) Garantir la formació continuada de les persones empleades públiques en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació entre dones i homes.

d) Valorar de forma periòdica els llocs de treball a partir de criteris no sexistes que garanteixin el principi d'igualtat retributiva per a feines d'igual valor. A aquest efecte, són d'igual valor les feines que exigeixen

Dipòsit legal: AND.2-2015

de les persones treballadores un conjunt comparable de coneixements professionals, de capacitats i esforços, de responsabilitats i de càrrega física, mental i psicosocial.

e) Adoptar mesures d'acció positiva en favor de les dones per accedir a llocs de treball en què estiguin subrepresentades, de tal manera que, en igualtat de condicions d'idoneïtat, tinguin preferència per accedir-hi les candidates dones.

f) Establir mesures efectives de conciliació de la vida familiar i laboral de les persones empleades públiques.

g) Establir mesures efectives de prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe.

Capítol quart. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari i situacions administratives dels treballadors públics interins

Secció primera. Adquisició de la condició de funcionari

Article 46. *Adquisició de la condició de funcionari*
La condició de funcionari s'adquireix pel compliment successiu dels requisits següents:

a) Superació del procés de selecció.

b) Nomenament en període de formació o en període de prova.

c) Superació del període de prova, amb informes favorables del director o responsable del departament al qual estigui adscrit el funcionari, i del director o responsable del departament encarregat de recursos humans.

d) Nomenament definitiu aprovat per la Junta de Govern.

e) Acceptació per jurament o promesa de les obligacions inherents al lloc de treball, davant el Consell de Comú, si escau.

Article 47. *Període de prova*
1. Conclòs el procés selectiu i, si escau, el procés formatiu, els candidats proposats per ocupar les places vacants o de nova creació són nomenats per la Junta de Govern com a funcionaris en període de formació o en període de prova.

2. El període de prova és d'un mínim de tres mesos i un màxim d'un any de duració. L'acord de nomenament en període de prova ha de precisar la durada que s'estableix per a aquest període.

3. Durant el període de prova, el director o responsable del departament al qual estigui adscrit el funcionari, juntament amb el director o responsable del departament encarregat de recursos humans, ha d'avaluar l'adequació del funcionari als requisits del lloc de treball.

4. Si durant el període de prova el funcionari no és avaluat favorablement o hi ha una causa justificada per a la destitució, la Junta de Govern ha de notificar-li per escrit l'acabament de la seva relació de treball, sense més responsabilitat que liquidar-li les remuneracions corresponents al temps treballat.

5. Quan es tracta de funcionaris que han accedit a la plaça mitjançant mobilitat interna, en cas de no superar el període de prova, o de renúncia a la nova plaça durant aquest període, el funcionari retorna a la seva plaça anterior, i percep, a partir del seu retorn efectiu, les retribucions corresponents a la plaça que, fins llavors, havia quedat en situació de reserva.

6. El període de formació, de prova i de pràctiques dels cossos especials es regeix per la seva normativa pròpia.

Article 48. *Nomenament definitiu*
Conclòs satisfactòriament el període de prova, el director o responsable del departament al qual estigui adscrit el funcionari ho ha de comunicar al Departament de Recursos Humans que tramet la proposta a la

Dipòsit legal: AND.2-2015

Junta de Govern perquè ho notifiqui a la persona interessada. Tot seguit, el secretari general ha de certificar el caràcter definitiu del nomenament per inscriure'l al Registre de personal del Comú d'Encamp i per publicar-lo al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Secció segona. Situacions administratives

Article 49. *Situacions administratives*

1. Els funcionaris es poden trobar en alguna de les situacions administratives següents:

a) Servei actiu.

b) Excedència.

c) Suspensió.

2. Els treballadors públics interins es poden trobar en alguna de les situacions administratives següents:

a) Servei actiu.

b) Suspensió.

Article 50. *Servei actiu*

1. Els funcionaris i els treballadors públics interins es troben en situació de servei actiu en els casos següents:

a) Quan presten servei com a funcionaris ocupant una plaça del sistema de classificació de l'Administració comunal.

b) Durant les vacances i els permisos administratius.

c) Quan es troben en comissió de serveis, d'acord amb el que estableix l'article 68 d'aquesta Ordinació.

d) Incapacitat temporal per malaltia o per accident de treball i malaltia professional.

e) Per maternitat, paternitat o risc durant l'embaràs.

Article 51. *Excedències*

1. L'excedència és la situació en què es troben els funcionaris quan se separen temporalment i voluntàriament del servei actiu, i amb vocació de reincorporar-se a la mateixa plaça, quan l'excedència sigui amb reserva de plaça, o bé a una altra plaça de la mateixa família i del mateix nivell de classificació, quan l'excedència sigui sense reserva de plaça.

2. Els funcionaris han de sol·licitar l'excedència amb reserva de plaça:

a) Quan són nomenats membres del Govern, cònsol major, cònsol menor o per als càrrecs de secretari general del Govern, secretari d'estat, cap del Gabinet del cap de Govern, interventor general, interventor comunal, director d'un organisme autònom o entitat parapública, secretari general d'un Comú, o quan el Govern els designi davant organismes internacionals o governs estrangers.

b) Quan accedeixen a la condició de Conseller del Comú d'Encamp o hagin estat escollits directament per a càrrecs el nomenament dels quals correspon, per atribució constitucional, al Consell de Comú.

c) Quan són designats membres del Consell Superior de la Justícia, magistrats del Tribunal Constitucional, batlle substitut o magistrat substitut.

d) Quan són nomenats personal de relació especial en l'Administració general, en l'Administració de justícia o en els comuns.

e) Quan són designats secretaris d'un membre del Govern.

f) Quan adquireixin la condició de funcionaris al servei d'organitzacions internacionals, cas en el qual l'excedència es concedeix per un màxim de cinc anys.

Dipòsit legal: AND.2-2015

g) Quan són nomenats per ocupar un càrrec de naturalesa política, sempre que aquest càrrec sigui de dedicació exclusiva o incompatible amb la seva feina a l'Administració comunal.

h) Quan siguin considerats esportistes d'alt nivell, durant el temps necessari per preparar i dur a terme la participació en jocs olímpics o competicions federades d'àmbit internacional en representació del país.

i) Quan siguin considerats artistes reconeguts durant el temps necessari per preparar i dur a terme la participació en esdeveniments culturals d'àmbit internacional en representació del país.

Mentre dura l'excedència, el funcionari rep la retribució que li correspon pel nou càrrec o funció que desenvolupa, i deixa de percebre la que li corresponia per la plaça que ocupava com a funcionari. La plaça que ocupava pot ser coberta per un funcionari o treballador públic interí, però únicament pel temps que duri l'excedència.

3. Els funcionaris tenen dret a excedència sense reserva de plaça quan, de forma voluntària, ho sol·licitin:

a) Per interès particular: Aquesta excedència es pot sol·licitar quan s'hagin prestat almenys cinc anys consecutius de serveis en l'Administració del Comú d'Encamp des de l'ingrés, o bé des del reingrés d'una altra excedència de la mateixa naturalesa; la concessió de l'excedència per interès particular està supeditada a l'interès públic i al bon funcionament de l'Administració del Comú d'Encamp, després de l'informe del director o responsable del departament al qual estigui adscrit el funcionari.

b) Per plans de reestructuració: Aquesta excedència es pot sol·licitar quan, per causa del canvi de titularitat d'un servei, una unitat o un programa, bé a una altra entitat pública, bé a una entitat privada, el funcionari opti o no per incorporar-se a aquesta entitat.
La duració màxima de l'excedència sense reserva de plaça és de tres anys i el reingrés al servei actiu pot sol·licitar-se abans que s'acabi el període atorgat.
Si en el moment de sol·licitar el reingrés no hi ha cap plaça vacant del mateix nivell de classificació que el que va deixar en el moment de l'excedència, i no vol quedar en situació de reserva, el funcionari pot optar per:

i) Presentar-se, per concurs de mobilitat interna, a la convocatòria per cobrir una plaça vacant o de nova creació on el lloc de treball assignat sigui d'un nivell de classificació superior al lloc de treball que va deixar en el moment de l'excedència.

ii) Sol·licitar el reingrés en una plaça vacant o de nova creació en què el lloc de treball assignat sigui d'un nivell de classificació inferior al lloc de treball que va deixar en el moment de l'excedència. En aquest supòsit, el funcionari percep les retribucions corresponents al lloc de treball de classificació inferior.

Mentre dura l'excedència sense reserva de plaça, el funcionari no té dret a percebre cap retribució.

4. Els efectes de l'excedència es computen a partir de les dates següents:

a) Per als supòsits d'excedència amb reserva de plaça, des de la data en què el funcionari prengui possessió del càrrec de què es tracti.

b) Per a l'excedència sense reserva de plaça, des de la data que indiqui la resolució que atorga l'excedència.

5. La declaració de la situació d'excedència sense reserva de plaça i les resolucions sobre el reingrés dels funcionaris són aprovades per la Junta de Govern, amb l'informe previ del director o el responsable del departament al qual estigui adscrit el funcionari i del director o responsable del departament encarregat de recursos humans.

Article 52. *Reingrés al servei actiu del personal en situació d'excedència*
1. Reingrés de funcionaris en situació d'excedència amb reserva de plaça:

a) En el termini màxim de tres mesos, a partir de la data de cessament en el càrrec o en l'exercici de la funció que va motivar l'excedència amb reserva de plaça, el funcionari ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu, amb un preavís mínim de trenta dies naturals. Quan es tracti de consellers generals que perdin aquesta condició per dissolució del Consell General, o d'altres càrrecs electes que dimiteixin per

Dipòsit legal: AND.2-2015

presentar-se a unes noves eleccions generals o comunals, la situació d'excedència amb reserva de plaça es pot prorrogar fins a la constitució del nou Consell General o del nou Consell de comú.

b) Dins els trenta dies naturals següents a la sol·licitud de reingrés, el funcionari pot reincorporar-se al servei actiu. Si la plaça reservada ha estat ocupada per un funcionari o treballador públic interí, el primer ha de retornar al seu lloc d'origen i en cas d'un treballador interí es rescindeix la seva relació laboral. Transcorregut el termini de tres mesos sense que s'hagi produït la sol·licitud de reincorporació, o els quaranta-cinc dies posteriors a la sol·licitud sense que s'hagi fet efectiva aquesta reincorporació per causes alienes a la voluntat del treballador, es considera que la persona interessada renuncia a la condició de funcionari.

c) El temps d'excedència amb reserva de plaça es computa com de servei actiu a tots els efectes.

2. Reingrés de funcionaris en situació d'excedència sense reserva de plaça:

a) El funcionari en situació d'excedència sense reserva de plaça pot sol·licitar el reingrés en qualsevol moment, i ho ha de fer, obligatòriament, abans de l'acabament del temps de l'excedència. Si no ho fa, es considera que renuncia a la seva condició de funcionari.

b) El temps d'excedència per interès particular no es computa a cap efecte.

c) El temps d'excedència per plans de reestructuració es computa com de servei actiu a tots els efectes.

Article 53. *Suspensió*

1. La declaració de situació de suspensió significa, per a la persona afectada, que durant el període de suspensió, cessa en la seva activitat professional.

2. La situació de suspensió només es pot declarar per una de les causes següents:

a) Suspensió cautelar de funcions en cas que el funcionari o treballador públic interí estigui implicat en un procés d'investigació disciplinària, d'acord amb el que preveu l'article 96 d'aquesta Ordinació. La suspensió cautelar de funcions pot comportar la minoració o la suspensió del pagament de les retribucions corresponents.

b) Suspensió en cas que el funcionari o treballador públic interí estigui implicat en un procediment judicial en què es decreti privació de llibertat o una altra mesura que determini la impossibilitat d'ocupar el lloc de treball. La situació és declarada d'ofici en el moment en què l'Administració comunal tingui coneixement de la impossibilitat d'ocupar el lloc de treball per la privació de llibertat del funcionari o treballador públic interí i durant el temps que duri la impossibilitat de prestació dels serveis. Durant aquest temps, el funcionari o treballador públic interí no percep cap retribució ni genera vacances i el temps que transcorri en aquesta situació no computa a cap efecte.

c) Suspensió de funcions i de retribucions, d'una durada màxima de sis mesos, com a sanció per la comissió d'una falta, en aplicació del règim disciplinari establert en aquesta Ordinació i les normes que la desenvolupen.

3. La declaració de la situació de suspensió correspon a la Junta de Govern.

Secció tercera. Pèrdua de la condició de funcionari

Article 54. *Causes de pèrdua de la condició de funcionari*

1. La condició de funcionari de l'Administració comunal es perd per qualsevol de les causes següents:

a) Renúncia escrita del funcionari.

b) Defunció.

c) Separació del servei, com a conseqüència d'una sanció disciplinària.

d) Condemna a pena principal o accessòria que l'inhabiliti per exercir les funcions corresponents al lloc de treball.

Dipòsit legal: AND.2-2015

e) Renúncia com a conseqüència de plans de reestructuració.

f) Jubilació.

2. La condició de funcionari es perd també per pèrdua de la nacionalitat andorrana en els casos en què la nacionalitat andorrana sigui necessària.

Article 55. *Renúncia*
1. Es considera renúncia l'extinció de la relació de treball per part del funcionari, efectuada de forma voluntària, que s'ha de tramitar d'acord amb aquesta Ordinació.

2. La renúncia s'ha de fer per escrit, amb una antelació mínima de tres mesos, davant del director o responsable del departament al qual estigui adscrit el funcionari que ho ha de comunicar a la Junta de Govern.

3. La renúncia del funcionari no l'inhabilita per a un nou ingrés a la funció pública, mitjançant la participació en les proves selectives d'ingrés.

Article 56. *Jubilació*
1. El funcionari es troba en situació de jubilació quan se separa definitivament del servei actiu.

2. La jubilació obligatòria dels funcionaris del Comú es declara d'ofici quan el funcionari compleix els seixanta-cinc anys d'edat.

3. No obstant allò que preveu l'apartat precedent, el funcionari afectat i l'Administració comunal poden pactar la prolongació de la relació de treball per períodes màxims d'un any, renovables, fins que el funcionari compleixi els setanta anys d'edat.

4. El Comú d'Encamp pot establir programes de jubilació voluntària anticipada per als funcionaris. En aquests programes s'han de regular les condicions i els efectes d'aplicació.

Article 57. *Separació del servei per causes disciplinàries*
1. Els funcionaris únicament poden ser separats del servei per les causes establertes en aquesta Ordinació i d'acord amb el procediment que s'hi fixa.

2. La resolució ferma que declara la separació del servei és susceptible de recurs d'acord amb les regles d'impugnació dels actes administratius.

3. Quan la resolució és declarada nul·la o anul·lada, el funcionari pot optar entre:

a) Reincorporar-se al servei actiu, en el mateix lloc de treball que ocupava o en un altre de la mateixa família i nivell professional, si aquell lloc està cobert per un altre funcionari de manera definitiva. En aquest cas té dret a percebre totes les retribucions que li haurien correspost durant el període de separació del lloc de treball i al reconeixement d'aquest període com de temps de servei, a tots els efectes.

b) Cessar com a funcionari i percebre una indemnització igual a quaranta cinc dies de sou per any de servei, amb un màxim de trenta mensualitats. Per computar el temps a l'efecte de la indemnització, es té en compte també el període comprès entre la data en què va tenir efecte la separació del servei i la data de la resolució que en declara la improcedència. El cessament per aquesta causa no impedeix al funcionari participar en processos selectius d'ingrés posteriors.

4. Quan la resolució de separació del servei és declarada nul·la o anul·lada i afecta un treballador públic interí, aquest empleat té dret a percebre una indemnització igual a quaranta-cinc dies de sou per any de servei prestat, amb un màxim de dotze mensualitats.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Capítol cinquè. Formació, carrera professional i avaluació de l'acompliment

Secció primera. Formació i desenvolupament professional

Article 58. *Formació i desenvolupament professional*
L'Administració comunal ha de facilitar eines al seu personal perquè actualitzi els seus coneixements i desenvolupi les habilitats i competències necessàries per dur a terme de forma òptima les responsabilitats del lloc de treball assignat i, alhora, perquè es pugui adaptar als canvis de l'Administració pública i de l'entorn.

L'accés i les línies generals de la gestió de la formació s'estableixen reglamentàriament. En tot cas, l'Administració comunal ha de potenciar la formació del seu personal mitjançant polítiques de:

a) Formació per la integració i l'adaptació dins de l'Administració comunal i a un nou lloc de treball.

b) Formació per facilitar l'ampliació i l'actualització contínues de coneixements generals i específics, responent a les necessitats del personal, del lloc de treball i de l'Administració comunal, adaptant els recursos humans als canvis i potenciant-ne el desenvolupament.

c) Formació per afavorir el desenvolupament professional.

Article 59. *Plans de formació*
El Comú pot aprovar plans de formació, que són els instruments que inclouen les accions formatives a desenvolupar, a partir de l'anàlisi de la detecció de necessitats formatives, per millorar les competències de les persones que treballen a l'Administració comunal.

Article 60. *Acords i convenis per a formació*
Per aconseguir els objectius de formació esmentats a l'article 58, el Comú pot subscriure acords o convenis amb altres entitats i persones públiques i privades, nacionals o estrangeres, tot i respectant quan sigui el cas els requisits establerts als tractats internacionals, així com les regles de la contractació pública.

Secció segona. Carrera professional

Article 61. *La carrera professional horitzontal*
1. La carrera horitzontal és el reconeixement individualitzat del desenvolupament professional del personal funcionari com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l'actuació professionals, de la qualitat i l'eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit, de les formacions efectuades i del resultat de l'avaluació de l'acompliment.

2. La carrera horitzontal suposa l'ascens o la progressió en un escalat de graus consecutius sense necessitat de canviar de lloc de treball. La progressió en la carrera horitzontal comporta la progressió en la banda salarial corresponent al lloc de treball.

3. Els graus de desenvolupament professional, un cop assolits, són consolidables sense perjudici del que disposa la regulació sobre el règim disciplinari.

4. El desenvolupament del sistema de carrera professional es porta a terme mitjançant una convocatòria periòdica a la qual hi pot concórrer voluntàriament el personal funcionari que reuneixi els requisits establerts.

5. Les competències objecte d'avaluació en cada convocatòria s'estableixen en funció del lloc de treball, de l'ocupació professional tipus i de la família professional a què pertanyi el funcionari.

6. Els mecanismes de la carrera professional horitzontal es desenvolupen reglamentàriament.

Article 62. *La carrera professional vertical*
1. La carrera professional vertical és el conjunt d'oportunitats d'ascens en l'estructura de llocs de treball de l'Administració comunal de què gaudeix el personal funcionari, de conformitat amb el que es determini reglamentàriament.

Dipòsit legal: AND.2-2015

2. La carrera professional vertical s'instrumenta a través dels sistemes de concurs intern dins de la mateixa Administració previstos en aquesta Ordinació.

Secció tercera. L'avaluació de l'acompliment

Article 63. *L'avaluació de l'acompliment*
1. L'avaluació de l'acompliment del personal funcionari té per objecte la valoració de la iniciativa i la participació en la millora dels serveis que es presten als ciutadans, el rendiment i l'activitat extraordinària o el compliment d'objectius i l'assoliment de resultats.

2. Els instruments inclosos en el sistema d'avaluació han de respectar els criteris de transparència, publicitat, fiabilitat i no-discriminació.

3. El resultat del procés d'avaluació de l'acompliment té efectes en la carrera professional, en els plans de formació, en els processos de mobilitat i en el sistema retributiu.

4. L'obtenció de resultats positius en l'avaluació de l'acompliment és una condició necessària perquè el personal funcionari assoleixi els graus de desenvolupament professional.

5. L'obtenció d'un resultat negatiu en l'avaluació de l'acompliment comporta la no valoració del mèrit durant el corresponent període considerat en els processos de selecció o promoció interna en què participi el funcionari.

6. S'han de determinar per reglament els processos, sistemes i instruments de l'avaluació de l'acompliment.

Article 64. *Elements que integren l'avaluació de l'acompliment*
1. Els elements que integren l'avaluació de l'acompliment són els següents:

a) La iniciativa i la participació en la millora dels serveis o en projectes a l'Administració.

b) El rendiment i l'activitat extraordinària.

c) El compliment d'objectius i l'assoliment de resultats.

2. Amb la iniciativa i la participació en la millora dels serveis o projectes a l'Administració es valora el grau d'interès i la iniciativa del personal en el desenvolupament de les feines encomanades, o en la participació voluntària en programes de millora que contribueixin a millorar la qualitat del servei als ciutadans.

3. Amb el rendiment i l'activitat extraordinària es valora l'eficiència en el treball i el desenvolupament de les activitats realitzades i els recursos emprats.

4. Amb el compliment d'objectius i l'assoliment de resultats es valora la consecució dels objectius assignats a la persona subjecta a avaluació, així com, si escau, a l'equip de treball del qual forma part.

Capítol sisè. Mobilitat

Article 65. *Principi de mobilitat*
1. L'àmbit de la prestació de serveis del funcionari és el de tota l'Administració comunal.

El director o superior jeràrquic, de manera raonada i en interès del servei, pot encomanar al funcionari qualsevol de les funcions que corresponen als llocs de treball que s'integren en la mateixa ocupació professional tipus de la plaça a la qual està adscrit.

2. Quan l'Administració comunal requereixi atendre els serveis públics mitjançant la mobilitat, la mobilitat dels funcionaris es valorada com a desenvolupament professional, en l'àmbit del que estableix l'article 36.2.

Article 66. *Trasllat*
1. Els funcionaris poden sol·licitar el trasllat a una plaça que es correspongui amb un lloc de treball d'igual o inferior nivell professional que el lloc que ocupa, fins i tot, si pertany a una família diferent. El trasllat és

Dipòsit legal: AND.2-2015

voluntari, té caràcter definitiu i no comporta un increment de retribucions. En cas que el trasllat es faci a una plaça d'un nivell professional inferior, la retribució s'adapta al nou nivell professional.

2. Correspon als directors o responsables dels departaments concernits, conjuntament amb el departament encarregat de recursos humans, gestionar i informar les sol·licituds de trasllat de les persones interessades d'acord amb l'interès públic i el bon funcionament de l'Administració. El trasllat pot comportar un període de prova o una avaluació pel director o responsable del departament del lloc de destí, a través d'una entrevista o altres mecanismes. La decisió de trasllat l'acorda la Junta de Govern, amb l'informe raonat previ del director o responsable del departament o departaments afectats.

Article 67. *Reubicació*

1. La reubicació és el canvi d'un funcionari, a iniciativa del Comú, a una plaça d'un altre lloc de treball del mateix nivell professional, ja sigui perquè la plaça vacant ja existeix o mitjançant el desplaçament de la plaça que ocupa a un altre departament. El canvi és de caràcter definitiu, i pot afectar un únic funcionari o treballador públic o un col·lectiu de funcionaris.

2. La reubicació individual és obligatòria per tancament del servei, quan hi ha necessitats de servei públic que no poden ser ateses mitjançant el trasllat voluntari de funcionaris, en plans de reestructuració i quan s'imposa com a sanció disciplinària o per motius de salut en les condicions previstes per l'article 85.

3. La reubicació col·lectiva obligatòria es produeix per l'adequació del nombre de funcionaris als serveis que hagi de prestar l'Administració comunal o per plans de reestructuració, i pot requerir el canvi de lloc de treball de més d'un funcionari. A aquest efecte, s'han d'establir plans de reubicació a través de processos d'assignació i distribució de personal per raons de tancament d'un servei o per raons de necessitat del servei, des d'unitats on es constati l'existència d'excedent de personal a altres unitats, actuals o de nova creació, que, contràriament, necessitin més recursos humans.

4. La reubicació dels funcionaris, individual o col·lectiva, s'ha de fer sempre a llocs de treball de la mateixa ocupació professional tipus o nivell de classificació, o ambdues circumstàncies conjuntament, que permetin exercir la funció encomanada de forma immediata o mitjançant un període d'adaptació no superior a dos mesos.

5. Els plans de reubicació col·lectiva han de ser aprovats pel Consell de Comú, a proposta de la Junta de Govern. L'aplicació de la reubicació individual ha de ser aprovada per la Junta de Govern.

Article 68. *Comissió de serveis*

1. Per necessitats del servei o per la cobertura de projectes temporals, amb l'acceptació del funcionari afectat i per un termini no superior a quatre anys, l'Administració comunal pot adscriure un funcionari en comissió de serveis a una plaça diferent de la que ocupi, o a l'execució d'un projecte o servei determinat. Quan es produeix aquesta comissió de serveis la persona interessada percep les retribucions del lloc de treball que passa a ocupar, excepte si aquest lloc de treball té assignada una retribució inferior a la del lloc que ocupava; en aquest cas, continua percebent la retribució del lloc que ocupava.

Si el termini de la comissió de serveis s'ha de prorrogar, aquesta pròrroga pot fer-se efectiva una única vegada, per un període no superior a dos anys, i amb l'acceptació del funcionari afectat.

2. Es pot autoritzar com a comissió de serveis, amb el consentiment previ de la persona interessada, l'adscripció d'un funcionari, per un temps determinat, a altres administracions públiques, tant nacionals com estrangeres, per al desenvolupament o l'aprenentatge de funcions d'interès públic. Aquesta comissió de serveis pot ser sol·licitada o pel funcionari interessat o bé per l'administració corresponent, i les seves condicions s'han d'establir en la mateixa resolució que l'autoritzi.

3. Les comissions de serveis són resoltes i autoritzades per la Junta de Govern, amb l'informe del director o responsable del departament al qual està adscrit el funcionari i del director o responsable del departament encarregat de recursos humans.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 69. *Adscripció temporal*
1. Per necessitats del servei o per raons organitzatives, el Comú pot adscriure temporalment un funcionari a un lloc de treball diferent del que estigui ocupant.

2. L'adscripció temporal pot tenir les finalitats següents:

a) Ocupar provisionalment un lloc de treball vacant o de nova creació, mentre es desenvolupa el procediment de provisió.

b) Substituir el titular d'un lloc de treball en el decurs d'una baixa per malaltia, o d'una absència per permís administratiu, o per una altra causa, i mentre duri aquella circumstància concreta.

c) Per motius de salut en les condicions establertes a l'article 85.

d) Com a sanció disciplinària, en les condicions incloses a l'article 103.

e) Com a mesura cautelar en el marc d'un expedient disciplinari, en les condicions fixades a l'article 96.

3. El funcionari adscrit temporalment a un lloc de treball en els casos a) i b) percep la retribució del lloc de treball que passa a ocupar, excepte si aquest lloc de treball té assignada una retribució inferior a la del lloc que ocupava, en aquest cas, continua percebent la retribució del lloc que ocupava.

4. Les adscripcions temporals són aprovades per la Junta de Govern, amb l'informe previ del director del departament al qual està adscrit el funcionari i del director o responsable del departament encarregat de recursos humans.

5. El funcionari en adscripció temporal que hagi ocupat la plaça mitjançant concurs intern podrà consolidar-la, sempre que aquesta sigui una vacant, sense necessitat d'haver de superar un nou concurs, amb informe favorable del superior on estigui adscrit.

Article 70. *Inscripció de la mobilitat*
Les resolucions relatives a la mobilitat dels funcionaris han d'anotar-se en el Registre de personal del Comú d'Encamp.

Capítol setè. Drets i obligacions

Secció primera. Drets

Article 71. *Drets*
Els funcionaris i els treballadors públics interins tenen els drets següents:

a) A un tracte just i respectuós dels superiors i dels companys de feina.

b) A l'estabilitat laboral i, per tant, a no ser separats del servei per causa diferent d'alguna de les previstes en l'Ordinació i conforme als procediments que s'hi estableixen.

c) A percebre una remuneració d'acord amb el nivell de classificació del lloc de treball de la plaça a la qual estan adscrits i la política retributiva definida pel Comú, sense que es pugui produir cap mena de discriminació per raó de sexe femení en cap dels elements o les condicions de retribució.

d) A no ser discriminats per raons de naixement, d'origen racial o ètnic, gènere, sexe o orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició personal o social.

e) Al respecte a la seva intimitat, orientació sexual, pròpia imatge i dignitat en el treball, i a la protecció efectiva davant de situacions d'assetjament sexual, moral, laboral i per raons de sexe.

f) A ser informats sobre l'objecte, l'organització i el funcionament del departament al qual estiguin adscrits, i en especial sobre les atribucions, les obligacions i les responsabilitats que se'ls assignin en funció del lloc de treball.

Dipòsit legal: AND.2-2015

g) A la protecció de l'ús de la informació que consta en el Registre de personal del Comú, i la que cada departament pugui tenir internament; i també a l'accés a aquesta informació, i a obtenir-ne certificacions, així com corregir eventuals errors materials.

h) A actualitzar els seus coneixements i desenvolupar les seves habilitats i competències en el marc dels programes de formació previstos pel Comú.

i) A participar en els programes de desenvolupament professional previstos pel Comú pels als que reuneixin les condicions requerides.

j) A participar de forma individual o a través de les associacions o organitzacions professionals i sindicals en la millora de l'Administració pública.

k) A ser defensats i a exigir que el Comú els doni suport i els faciliti assistència lletrada en les reclamacions de responsabilitat civil i penal a les persones que atemptin contra la seva vida, la seva integritat, la seva dignitat o la dels seus familiars o béns personals, o que els injurïin o calumnïin de qualsevol manera, tot això amb motiu del desenvolupament de les seves funcions.

l) Al fet que el Comú els garanteixi la cobertura de responsabilitat civil derivada del compliment de la seva actuació professional quan aquesta responsabilitat no els sigui imputable individualment per actes dolosos o greument negligents.

m) A rebre la informació i formació necessàries per a una prevenció i protecció eficaç en matèria de seguretat i salut laboral.

n) A disposar dels mitjans tècnics materials necessaris per poder tenir cura de la seguretat i la salut laboral.

o) A la jubilació en les condicions que es determinin en la norma d'aplicació.

p) A tots els altres drets reconeguts per la legislació vigent i aquesta Ordinació.

Secció segona. Jornada de treball, vacances i permisos administratius

Article 72. *Jornada i horari de treball*

1. Tenint en compte les especificitats requerides per a la prestació dels serveis públics, la jornada legal ordinària s'estableix en còmput anual i es fixa en un màxim de 1.800 hores anyals de treball efectiu per als funcionaris i treballadors públics interins de l'Administració pública. Reglamentàriament es determina per a cada administració o divisió orgànica la concreta distribució i els horaris de la jornada legal ordinària dels funcionaris i treballadors públics interins.

El còmput anual es calcula en funció de les hores laborables que siguin exigibles en jornada setmanal de quaranta hores i de vuit hores diàries com a màxim, segons com s'escaiguin els dies festius de compliment obligatori, retribuïts i no recuperables del calendari laboral en vigor, prenent sempre com a base l'any natural.

2. Sempre i en tot cas, el règim de la jornada legal ordinària de treball s'entén sense perjudici de qualsevol altra jornada més favorable per als funcionaris i treballadors públics interins que pugui establir-se per disposició legal especial.

3. La jornada de treball pot ser a temps complet o a temps parcial. S'entén per jornada a temps parcial la jornada en què la prestació de servei té lloc durant un nombre d'hores al dia, a la setmana, al mes o a l'any inferior a l'establert per a la jornada legal ordinària.

4. El Comú, a proposta del departament encarregat de recursos humans, aprova anyalment el calendari laboral dels funcionaris i treballadors públics interins de l'Administració comunal, i fa públiques les condicions horàries així com les hores corresponents a les jornades en còmput anyal, les jornades intensives del cos general, que poden coincidir amb el calendari escolar i les possibles mesures de flexibilització de l'horari laboral i de conciliació laboral i familiar.

5. El treball no presencial s'equipara en drets i obligacions al treball presencial i es regula reglamentàriament, sense que en cap cas suposi una pèrdua de drets amb relació als drets dels treballadors presencials.

Dipòsit legal: AND.2-2015

6. Les possibilitats de reducció de jornada com a mesura de flexibilització horària es regulen reglamentàriament a cada cos seguint els preceptes establerts a la seva pròpia normativa.

7. El Comú d'Encamp establirà els mecanismes de control de les hores de treball efectiu a través del protocol corresponent aprovat per la Junta de Govern.

Article 73. *Vacances*

1. La distribució dels períodes de vacances queden condicionats al bon funcionament de l'Administració comunal i del servei que correspongui.

2. Els funcionaris i els treballadors públics interins del Comú tenen dret, amb caràcter general, a vint-i-cinc dies hàbils de vacances retribuïdes cada any, o bé a la part proporcional al menor temps de la relació de servei, que hauran de ser programades abans del 15 de febrer de cada any i d'acord amb les necessitats del servei. El període de vacances no realitzat durant l'any natural a què corresponguin, i com a màxim fins al 31 de gener de l'any immediat següent, no pot acumular-se en anys posteriors, excepte en casos puntuals, degudament justificats, amb l'informe del director del departament i del director de Recursos Humans i amb l'aprovació de la Junta de Govern.

3. Correspon als directors dels departaments fixar els períodes de vacances d'acord amb les necessitats i l'organització del servei. Les vacances es podran fraccionar i un dels períodes haurà de ser obligatòriament d'un mínim de 10 dies hàbils. En cas de desacord entre les parts, correspon al director fixar els períodes anyals de vacances d'acord amb les necessitats i l'organització del servei.

4. En el supòsit en què els funcionaris o treballadors públics interins es trobin en situació de baixa mèdica, durant tot o part del seu període de vacances, aquestes queden suspeses i els dies de vacances no gaudits són traslladats a un altre moment en què estiguin d'alta mèdica, encara que s'hagi superat el límit temporal del 31 de gener de l'any posterior establert en l'apartat precedent, sense perjudici de l'establert en els apartats anteriors.

5. A efectes de meritar vacances:

a) En els supòsits de baixa mèdica per causa d'accident de treball o malaltia professional i de descans per maternitat, paternitat, adopció, acolliment familiar i risc durant l'embaràs, es computen vacances tot el període.

b) En el supòsit de baixa mèdica per causa de malaltia comuna o accident que no sigui de treball, només es meriten vacances durant els primers cent-vint dies de la baixa mèdica. Així mateix, en cas que les baixes hagin tingut lloc en diversos períodes dins l'any natural, només meritaran vacances els primers cent-vint dies de baixa mèdica.

Article 74. *Permisos administratius*

1. L'atorgament de permisos queden condicionats al bon funcionament de l'Administració comunal i del servei que correspongui.

2. Els funcionaris i els treballadors públics interins tenen el dret d'obtenir els permisos administratius que s'assenyalin reglamentàriament, en les condicions que s'hi estableixin. L'atorgament i el refús dels permisos administratius corresponen conjuntament al Departament de Recursos Humans i al director o el responsable del departament al qual està adscrit el funcionari o treballador públic interí, segons l'establert reglamentàriament.

3. L'obtenció de permisos administratius implica la reserva de plaça per a les persones interessades; si transcorregut el període del permís el funcionari o el treballador públic interí no es reincorpora a la seva plaça, es considera que s'ha produït abandonament del servei.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Secció tercera. Obligacions i règim d'incompatibilitats

Article 75. *Obligacions i deures*

1. El personal funcionari i els treballadors públics interins han d'exercir les funcions que tenen atribuïdes amb lleialtat, eficiència i objectivitat tècnica, i guiats pels valors ètics del servei públic, de neutralitat, imparcialitat, reserva en relació amb les informacions que coneguin per raó de la funció, l'honradesa, l'austeritat i la integritat. En concret, tenen els deures i les obligacions següents:

a) Respectar i acatar la Constitució i l'ordenament jurídic; respectar les institucions del Principat, i no efectuar manifestacions o actes que en perjudiquin el bon nom.

b) Mantenir la neutralitat política en l'exercici de les seves funcions.

c) Abstenir-se d'intervenir en el desenvolupament d'assumptes en els quals tinguin interès personalment, o els seus familiars fins al quart grau de consanguinitat o segon d'afinitat.

d) No acceptar contraprestacions de cap mena, donatius, regals, favors o privilegis.

e) Complir amb el règim de jornada i els horaris establerts.

f) Aplicar amb diligència les instruccions i les ordres legítimes que emanin dels superiors emmarcades en l'àmbit de les seves funcions.

g) Informar sense dilació el cap o el superior jeràrquic de qualsevol assumpte que se li hagi de fer saber per raó de les seves funcions o que requereixi una decisió urgent.

h) Col·laborar en l'execució de funcions o treballs addicionals que el superior immediat els sol·liciti o, en cas de necessitat que l'Administració comunal requereixi, sempre que siguin afins amb el seu lloc de treball.

i) Guardar reserva sobre els assumptes que coneguin per raó del seu lloc de treball a l'Administració en general, i vetllar per la seguretat dels valors i els documents que tenen a càrrec seu.

j) Mantenir una estricta reserva sobre totes les informacions relatives als administrats que coneguin o a les quals tinguin accés per raó de la seva funció o càrrec ni utilitzar-les per interès públic.

k) Mantenir una conducta responsable d'atenció, cordialitat i bon tracte amb el públic, els superiors, els subordinats i els companys de treball.

l) Mantenir actualitzats els coneixements, les capacitacions i les qualificacions professionals.

m) Assistir a les accions formatives i de desenvolupament programades per l'Administració comunal i participar-hi de manera activa i amb interès.

n) Aplicar els coneixements adquirits en les accions formatives i de desenvolupament en el lloc de treball.

o) Difondre els coneixements i les habilitats adquirits en seminaris, cursos i altres estudis programats o subvencionats per l'Administració comunal.

p) Complir i fer complir les normes i mesures de seguretat i de prevenció de riscos laborals.

q) Treballar amb la cura i diligència necessàries en el desenvolupament de les tasques al lloc de treball.

2. Els valors, els deures i les obligacions que enumera aquest article inspiren la interpretació i aplicació del règim disciplinari del personal funcionari i dels treballadors públics interins del Comú.

Article 76. *Incompatibilitats*

1. El personal funcionari i els treballadors públics interins en situació de servei actiu, a temps complet, no poden exercir altres activitats professionals diferents de les que deriven de la seva condició de funcionari o treballador públic ni en el sector públic ni en el sector privat, llevat de les que s'enumeren a continuació, sempre que es facin fora de l'horari laboral:

Dipòsit legal: AND.2-2015

a) Les derivades de la gestió del propi patrimoni o del familiar, així com la col·laboració en el negoci familiar dels pares o del consort, sempre que no percebin cap remuneració;

b) La participació en congressos, conferències, seminaris o cursos, en qualitat de ponents o formadors, per raó de la plaça que ocupen a l'Administració comunal;

c) Crear i produir obres literàries, artístiques, científiques i tècniques, així com l'explotació de les obres resultants, sempre que no siguin contràries al que estableix l'article 75. Així mateix, representar, cantar, llegir, recitar, interpretar o executar de qualsevol altra manera una obra literària o artística;

d) Les de caràcter d'investigació, en qualitat d'investigadors per raó de la plaça que ocupen a l'Administració comunal;

e) Les activitats excepcionals que per a casos concrets autoritzi la Junta de Govern mitjançant decret, en les condicions fixades en l'autorització.

2. El personal funcionari en situació de servei actiu, que no treballen a temps complet i els treballadors públics interins amb una relació laboral d'una durada inferior a un any, poden exercir, fora de l'horari laboral, altres activitats professionals, sempre que no entrin en conflicte d'interès amb les funcions que desenvolupen a l'Administració comunal ni perjudici la bona imatge d'aquesta. En tot cas, han de notificar-ho prèviament al departament encarregat de recursos humans perquè verifiqui que es compleixen aquestes condicions.

3. Per excepció a la norma de l'apartat 1, els funcionaris o treballadors públics interins en situació de servei actiu, a temps complet, que percebin un sou igual o inferior al salari mitjà interprofessional es poden acollir també a la norma de l'apartat 2 i també han de notificar-ho prèviament al departament encarregat de recursos humans perquè verifiqui que es compleixen aquestes condicions.

4. Correspon als directors i als superiors immediats prevenir i, si escau, corregir l'incompliment de les obligacions i incompatibilitats en què pugui incórrer el personal de l'Administració comunal, i promoure, quan sigui procedent, la incoació de l'expedient disciplinari corresponent.

Secció quarta. Règim retributiu

Article 77. *Principis generals del règim retributiu*

1. La política retributiva del Comú d'Encamp, com a element bàsic de la gestió dels seus recursos humans amb conseqüències sobre l'atracció, la retenció, la motivació i el creixement salarial segons la seva trajectòria i acompliment professional, s'orienta al principi que els empleats titulars de les places dels llocs de treball classificats d'acord amb el sistema de classificació professional han de tenir assignades les seves remuneracions per garantir-los una retribució equitativa, justa, i a més, a facilitar la consecució dels objectius estratègics, tàctics i operatius del Comú d'Encamp.

2. Els principis de la gestió retributiva del Comú d'Encamp són l'equitat interna, la vinculació amb la vàlua professional i la relació entre el cost incorregut i el benefici que comporta per al Comú d'acord amb les seves disponibilitats pressupostàries.

a) Equitat interna: la retribució de l'empleat del Comú ha de ser justa i equitativa, basada en criteris objectius vinculats al lloc de treball ocupat, a característiques personals no discriminatòries i a l'acompliment i la trajectòria professional.

b) Vinculació amb el rendiment i la vàlua professional: la retribució de l'empleat del Comú d'Encamp ha d'estar vinculada amb l'acompliment, la perspectiva individual, la de l'equip i la general del Comú i la vàlua professional.

c) Cost / benefici: la retribució de l'empleat del Comú d'Encamp s'ha de contextualitzar dins del marc general, ha de considerar el seu paper i la missió de prestar serveis a la ciutadania de la parròquia sense posar en risc la viabilitat econòmic-pressupostària i financera dels comptes del Comú.

3. Els funcionaris i treballadors públics interins no poden ser retribuïts per altres conceptes que els establerts per aquesta Ordinació i la seva normativa de desenvolupament.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 78. *Estructura retributiva*

1. Les retribucions econòmiques es componen dels conceptes següents:

a) Base retributiva (BR): retribueix l'empleat titular d'una plaça en un lloc de treball en funció del grup funcional a què pertany el lloc de treball. Aquest concepte salarial forma part de la retribució fixa i és estructural del lloc de treball. La seva quantia queda establerta en la taula salarial corresponent.

b) Complement de nivell (CN): retribueix l'empleat titular d'una plaça en un lloc de treball en funció del nivell en què es classifica el lloc de treball. Aquest complement salarial forma part de la retribució fixa i és estructural del lloc de treball. La seva quantia queda establerta en la taula salarial corresponent.

c) Complement específic (CESP): retribueix el personal del Servei de Circulació, i dels cossos especials, per les circumstàncies de treball per torn, i la contingència especial d'acord amb el que preveuen les seves pròpies lleis.
El complement específic té caràcter funcional, únicament es percep quan es desenvolupa efectivament la funció de què es tracta, i no es consolida en l'estructura retributiva quan el funcionari que el percep o del cos especial canvia a una plaça d'un lloc de treball del Cos General.

d) Complement de carrera professional (CCP): retribueix la progressió en la carrera professional del personal funcionari en el lloc de treball. Reglamentàriament es determina la quantia i l'actualització dels imports corresponents a cada grau per a cadascun dels nivells retributius i les condicions requerides per consolidar-los.

e) Complement de productivitat (CP): retribueix el resultat positiu de l'avaluació de l'acompliment obtingut pel personal funcionari. En cap cas no és de quantia fixa ni de cobrament periòdic, i no es consolida en l'estructura retributiva.

f) Complement de responsabilitat addicional (CRA): retribueix les funcions assumides provisionalment i transitòriament en un lloc de treball de nivell superior o quan s'és nomenat per un lloc de direcció pel temps que sigui necessari i mentre dura l'assumpció de les funcions esmentades. Per tenir dret a aquesta prestació de serveis i també a cobrar-la és necessària l'autorització de la Junta de Govern. Aquest complement no s'abona quan les funcions esmentades es deixen de fer.

g) Complement d'antiguitat (CA): retribueix el temps de servei prestat al Comú d'Encamp essent una quantitat igual per a tots els funcionaris, per cada tres anys de servei actiu. Aquest complement salarial forma part de la retribució fixa.

h) Complement personal d'antiguitat per mobilitat administrativa (CPAMA): és un complement salarial que reconeix el temps de servei prestat a l'Administració de Justícia, als comuns, al Consell General o als organismes adscrits al Consell General, a condició que el termini transcorregut entre la baixa al servei d'una d'aquestes administracions i la incorporació a l'altra administració no sigui superior a tres mesos.
Per mobilitat entre administracions, es manté l'import consolidat d'aquest complement, i a partir del moment que el funcionari ocupa el nou lloc de treball, es comença a calcular el nou complement en aplicació del preu establert en la nova administració a la qual queda orgànicament adscrit.
El temps de servei prestat en l'administració d'origen per un funcionari que arriba al Comú d'Encamp en provinença d'una altra administració per mobilitat entre administracions, i que no arriba a completar un període sencer en l'administració d'origen, es considera temps prestat en el Comú d'Encamp i es considera a efectes del càlcul del complement d'antiguitat que li pertoqui quan compleixi el termini establert al Comú, sempre i quan existeixi reciprocitat amb l'administració d'origen.

i) Complement d'absorció (CA): consisteix en una quantitat retributiva que excedeix de la banda màxima del nivell de classificació que tingui assignat el funcionari, derivada de l'aplicació de sistemes retributius anteriors o derivada de l'aplicació de l'article 85.

j) Complement de referència: retribueix el valor del lloc de treball al mercat laboral. Aquest complement no és estructural del lloc de treball.

k) Altres conceptes:

Dipòsit legal: AND.2-2015

El Reglament de sistemes de compensació ha d'identificar i descriure altres conceptes retributius, no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d'organització del treball.

Els conceptes compresos en aquest apartat solament es compensen quan el funcionari o treballador públic interí ocupa un lloc de treball que els tingui assignats, i no es consoliden en l'estructura retributiva, ja que es paguen com a conceptes variables de nòmina, en dotze pagues, i només quan es generin, ja que deixen de percebre's quan finalitzen les causes que van motivar-ne la concessió, o per canvi de lloc de treball.

2. Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), d), f), g), h), i j) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l'anualitat.

Secció cinquena. Seguretat i salut en el treball

Article 79. *Principis generals*

1. La seguretat i la salut del personal funcionari i dels treballadors públics interins són dos de les prioritats essencials de la política de personal del Comú, amb l'objectiu i el compromís de consolidar una autèntica cultura preventiva i garantir la seguretat i la salut laborals mitjançant la integració de l'activitat preventiva en tots els nivells de gestió.

2. L'Administració comunal, per tal de promoure els principis preventius necessaris, s'ha de regir, en tot el que li sigui aplicable, per la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treball.

3. El Comú ha de garantir la seguretat i la salut del personal funcionari i dels treballadors públics en tots els aspectes relacionats amb la feina que desenvolupen.

4. El personal funcionari i els treballadors públics interins tenen dret a una prevenció i protecció eficaces en matèria de seguretat i salut laboral, així com el deure de complir les mesures de prevenció de riscos que prevegi la normativa i els reglaments que la desenvolupin.

Article 80. *Avaluació de riscos laborals*

1. L'avaluació dels riscos laborals és el procés adreçat a valorar els riscos que no s'hagin pogut evitar, per tal d'obtenir la informació necessària perquè l'Administració comunal estigui en condicions de prendre una decisió adequada sobre la necessitat d'adoptar mesures preventives.

2. Els elements i factors de risc s'identifiquen a partir de la informació que s'obtingui sobre l'organització, les característiques i la complexitat del treball, els materials i els equips de treball, i l'estat de salut de les persones que hi treballen.

3. L'avaluació dels riscos s'ha d'efectuar mitjançant la intervenció de personal competent i s'ha d'actualitzar i revisar quan canviïn les condicions de treball. Els riscos s'han d'avaluar de forma regular per garantir la seguretat i la salut del personal funcionari i els treballadors públics interins, i en tot cas cada tres anys com a màxim.

4. Si el resultat de l'avaluació ho requereix, l'Administració comunal ha de planificar l'activitat preventiva necessària amb la finalitat de garantir un nivell de protecció adequat de la seguretat i la salut del seu personal.

5. Així mateix, el personal funcionari i els treballadors públics interins poden demanar, a través del departament encarregat de recursos humans, una revisió de les condicions del seu lloc de treball i dels possibles riscos quan hi hagi elements objectius que ho justifiquin.

Article 81. *Planificació de l'activitat preventiva*

1. L'Administració comunal ha de planificar convenientment l'activitat preventiva amb l'objectiu de controlar, reduir o eliminar els riscos laborals, tenint en compte la seva magnitud i el nombre de persones potencialment afectades.

L'activitat preventiva ha d'integrar tant les mesures en cas d'emergència i la vigilància de la salut, com les referents a donar informació i formació al personal en matèria preventiva i a la coordinació de tots aquests

Dipòsit legal: AND.2-2015

aspectes. Alhora, cal que s'estableixin les fases i prioritats del seu desenvolupament com també el seu seguiment i control periòdic.

2. Totes les mesures d'activitat preventiva han de ser comunicades als sindicats o associacions legalment constituïdes de funcionaris o treballadors públics interins de l'Administració comunal, si així ho sol·liciten.

Article 82. *Vigilància de la salut*
1. Com a mesura preventiva per evitar riscos laborals, el Comú ha de vetllar per la vigilància periòdica de l'estat de salut del seu personal, en funció dels riscos inherents de l'activitat que desenvolupen.

2. La vigilància de la salut s'ha de fer respectant el dret a la intimitat i la dignitat del personal, així com la confidencialitat de la informació relacionada amb el seu estat de salut.

Article 83. *Reconeixements mèdics*
1. L'Administració comunal ha de portar a terme reconeixements mèdics voluntaris al seu personal d'acord amb la periodicitat establerta en els protocols mèdics específics, els quals han de tenir en compte, fonamentalment, les característiques del lloc de treball que ocupi el personal funcionari o el treballador públic interí. En tot cas la periodicitat no pot ser superior a tres anys.

2. El reconeixement mèdic té caràcter obligatori en els supòsits establerts en la legislació vigent en matèria de seguretat i salut en el treball i en els reglaments de desenvolupament corresponents.

3. Els resultats dels reconeixements mèdics es comuniquen a l'interessat.

4. L'Administració comunal únicament ha de rebre informació de les conclusions que es derivin dels reconeixements efectuats, per conèixer l'aptitud del personal per desenvolupar les seves funcions o la necessitat d'introduir mesures de prevenció i protecció.

Article 84. *Protecció del personal especialment sensible a determinats riscos*
1. El Comú ha de garantir de manera específica la protecció del personal funcionari i els treballadors públics interins sensibles als riscos derivats del treball, ateses les seves característiques personals, l'estat biològic o discapacitat física, psíquica o sensorial adientment reconeguda.

2. El personal que per les característiques descrites en l'apartat anterior pot resultar afectat per les condicions específiques del seu lloc de treball, ha de sol·licitar una valoració mèdica d'acord amb el que estableixi la reglamentació o els protocols sobre persones especialment sensibles a determinats riscos.

3. És obligatori sotmetre's als reconeixements mèdics en cas que hi hagi indicis que un funcionari o un treballador públic interí pateixi alguna patologia física o psíquica que pugui afectar la seva feina o que pugui suposar un risc per a la seva integritat física o la de terceres persones.

4. Aquests reconeixements mèdics específics els efectua el metge especialista en medicina del treball i, si escau, un comitè mèdic integrat pels metges especialistes o professionals tècnics que siguin necessaris, designats pel departament encarregat de recursos humans. El facultatiu ha d'emetre preceptivament un dictamen vinculant. El funcionament d'aquest comitè mèdic s'ha de determinar reglamentàriament.

Article 85. *Adaptació o canvi de lloc de treball per motius de salut*
1. Quan l'avaluació de riscos, la revisió mèdica efectuada o altres mitjans revelin l'existència d'un risc per a la seguretat i la salut d'un funcionari o treballador públic interí, s'han d'adoptar les mesures necessàries per evitar l'exposició a aquest risc, mitjançant una adaptació de les condicions de treball, la dedicació, el torn de treball o les funcions que s'han de desenvolupar.

2. Si l'adaptació del lloc de treball no és possible, en cas que el reconeixement mèdic determini restriccions de la persona interessada, el funcionari s'ha de reubicar definitivament o bé cal adscriure'l temporalment a un altre lloc de treball adequat a les seves condicions. La reubicació o adscripció es fan, preferentment, dins del mateix departament en el qual prestava serveis i, si no hi ha llocs adequats, en qualsevol altre departament.

Dipòsit legal: AND.2-2015

3. Si, com a conseqüència d'una incapacitat parcial permanent declarada per la Caixa Andorrana de Seguretat Social, un funcionari no pot continuar efectuant les funcions del lloc de treball que ocupa, o no pot realitzar la jornada o l'horari de treball o el règim de torns o de guàrdies, però està capacitat per exercir les funcions d'un altre lloc de treball, s'ha de reubicar a un altre lloc de treball adequat a les seves condicions. Si pot continuar portant a terme les mateixes funcions que feia però la situació d'invalidesa li impedeix exercir a jornada completa, se li ha de reduir la jornada laboral.

4. El funcionari destinat a un lloc de treball amb un nivell retributiu inferior com a conseqüència de l'adaptació per motius de salut ha de rebre les retribucions corresponents al lloc de destinació; no obstant això:

- Si la seva retribució percebuda amb anterioritat és inferior o igual a dues vegades i mitja el salari mínim interprofessional se li garanteix la percepció del cent per cent de la retribució percebuda amb anterioritat.

- Si la seva retribució percebuda amb anterioritat és superior a dues vegades i mitja el salari mínim interprofessional se li garanteix la percepció del vuitanta per cent de la retribució percebuda amb anterioritat i com a mínim dues vegades i mitja el salari mínim interprofessional.

- En el supòsit de reducció de la jornada de treball per motius de salut se li ajusten les retribucions en proporció al nombre d'hores de la nova jornada, garantint-li el cent per cent de la retribució percebuda amb anterioritat si aquesta és inferior o igual a dues vegades i mitja el salari mínim interprofessional i el vuitanta per cent de la retribució percebuda amb anterioritat i com a mínim dues vegades i mitja el salari mínim interprofessional si aquesta és superior a dues vegades i mitja el salari mínim interprofessional.

Quan el mínim garantit no es pugui encabir en l'estructura retributiva del lloc de treball, l'excés passa a formar part del complement d'absorció.

5. Per excepció al que estableix l'apartat precedent, quan l'adaptació o canvi de lloc de treball sigui conseqüència d'un accident patit en exercici de les seves funcions o d'una malaltia professional adquirida en el lloc de treball a l'Administració pública, es garanteix al funcionari el manteniment de les retribucions fixes que rebia amb anterioritat. Amb aquesta finalitat, el Comú li ha d'assignar la diferència entre aquella quantitat i la pensió que percebi de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Tanmateix, en els casos d'adaptació o canvi de lloc de treball per maternitat es garanteix el cent per cent de les retribucions fixes que rebien amb anterioritat.

6. L'adaptació del lloc o canvi de lloc de treball per motius de salut correspon a la Junta de Govern, a proposta del departament encarregat de recursos humans. En tot cas, el funcionari o treballador públic interí haurà de lliurar al Comú la documentació de la Caixa Andorrana de Seguretat Social que acrediti el seu grau d'invalidesa i l'import de la pensió que percebi d'aquesta.

Secció sisena. Prestacions passives i mútua de funcionaris

Article 86. *Prestacions passives i mútua de funcionaris*

1. Es reconeix als funcionaris el dret a les prestacions per jubilació, d'acord amb el que estableix la normativa vigent sobre aquesta matèria.

2. El Comú pot establir millores a les prestacions passives de l'organisme encarregat de la seguretat social mitjançant l'aprovació de plans dirigits, o bé a col·lectius concrets o bé amb caràcter general a tots els funcionaris.

3. La percepció de prestacions de jubilació, obligatòria o voluntària, a càrrec de l'Administració comunal és incompatible amb qualsevol altra retribució com a funcionari o interí per serveis prestats al sector públic. En el cas de prestació de serveis a l'Administració per funcionaris en el marc d'una relació especial o bé d'una prolongació de la relació de treball convinguda en els termes de l'article 56.3, les prestacions de jubilació voluntària i de jubilació obligatòria a càrrec de l'Administració queden en suspens mentre duri la relació especial.

4. La gestió i funcionament de la mútua de funcionaris i treballadors públics del Comú es regula per la seva Ordinació específica.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Secció setena. Drets sindicals

Article 87. *Llibertat i activitats sindicals*
1. Els funcionaris i treballadors públics interins tenen el dret de constituir organitzacions sindicals per defensar els seus drets i interessos professionals, així com d'afiliar-s'hi i participar-hi activament d'acord amb la normativa aplicable.

2. Les organitzacions sindicals i les associacions de funcionaris o treballadors públics interins legalment constituïdes tenen el dret de formular propostes, elevar informes i dirigir peticions als òrgans competents, així com d'exercir la representació dels seus afiliats davant d'aquests òrgans.

3. Les organitzacions sindicals i les associacions de funcionaris o treballadors públics interins legalment constituïdes tenen el dret que se'ls faciliti un local per exercir les seves activitats, a les dependències que determini la Junta de Govern.

4. Els representants de les organitzacions sindicals i de les associacions de funcionaris i treballadors públics interins legalment constituïdes han de disposar de les condicions i el temps necessaris per atendre les activitats pròpies de la seva funció, en la forma i amb l'abast que s'estableixin per la via reglamentària, per tal que no perjudiquin el bon funcionament i el servei de l'Administració comunal.

Article 88. *Normativa aplicable*
La constitució, el funcionament i els drets de les organitzacions sindicals, dels seus representants i dels seus afiliats, i l'exercici de les activitats que duen a terme, es regeixen per la Llei qualificada d'acció sindical i patronal.

Capítol vuitè. Règim disciplinari

Secció primera. Disposicions generals

Article 89. *Responsabilitat disciplinària*
1. El personal funcionari i els treballadors públics interins del Comú estan sotmesos a responsabilitat disciplinària.

2. Es considera una falta disciplinària tota acció o omissió que constitueixi l'incompliment de les obligacions i els deures als quals estan sotmesos el personal funcionari i els treballadors públics interins de l'Administració comunal, i que estigui tipificada com a tal en aquesta Ordinació.

3. La comissió d'una falta implica l'exigència de responsabilitat disciplinària mitjançant la imposició de la sanció prevista per aquesta Ordinació d'acord amb el procediment que hi és establert, que garanteix l'audiència i la defensa de l'inculpat.

4. L'exigència de responsabilitat disciplinària s'entén sense perjudici de la responsabilitat civil o penal en què puguin incórrer els funcionaris i treballadors públics interins per l'incompliment dels seus deures i les seves obligacions.

5. És responsable disciplinàriament el funcionari o treballador públic interí que sigui autor de la falta.

Es considera autor qui comet la falta personalment, ja sigui individualment o conjuntament amb altri, o per mitjà d'algú de qui se serveix com a instrument. També es considera autor qui de manera directa i conscient força o indueix altri a la comissió d'una falta, o hi coopera amb actes necessaris. Així mateix, es considera autor per omissió qui, amb coneixement dels fets, tenint l'obligació d'evitar-ne el resultat i podent-ho fer, n'hagi permès la producció sense haver-hi participat.

6. Als efectes d'aquesta Ordinació s'entén que hi ha reincidència quan en el moment de cometre la infracció la persona interessada ha estat sancionada mitjançant una resolució ferma per una acció o una comissió constitutiva d'una infracció de la mateixa qualificació.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Secció segona. Procediment disciplinari

Article 90. *Òrgans competents*

1. Són competents per incoar un expedient disciplinari en qualsevol tipus d'infracció el director o responsable del departament o el secretari general al qual estigui adscrita la persona expedientada. Si la persona expedientada és el director o responsable d'un departament, és competent per incoar el secretari general.

2. És competent per instruir l'expedient disciplinari el director o responsable del departament encarregat de recursos humans. En el cas que concorri una causa d'abstenció o inhibició per part del responsable del departament encarregat de recursos humans, instrueix el secretari general.

3. Són competents per resoldre l'expedient disciplinari el director o responsable del departament quan es tracti de faltes lleus, i la Junta de Govern quan es tracti de faltes greus i molt greus.

4. En cas que en aplicació de les disposicions precedents la incoació i la resolució d'un expedient disciplinari recaiguin en la mateixa persona o existeixi causa que impossibiliti la seva intervenció, la resolució correspon a un càrrec anàleg a aquest càrrec o a l'immediatament superior.

Article 91. *Actuacions prèvies*

1. Abans d'acordar la incoació d'un procediment disciplinari, l'òrgan competent per a la incoació o bé el director o responsable del departament encarregat de recursos humans poden obrir un període d'informació prèvia o un expedient informatiu per tal de determinar, amb caràcter preliminar, si es donen les circumstàncies que ho justifiquen. Les actuacions s'han d'orientar a concretar els fets susceptibles de motivar la iniciació del procediment, la identificació de la persona o les persones que en podrien ser responsables, i les altres circumstàncies rellevants.

2. Les actuacions prèvies les fa la persona o l'òrgan que designi l'òrgan competent per incoar el procediment.

Article 92. *Inici del procediment*

1. El procediment disciplinari contra un funcionari o un treballador públic interí s'inicia d'ofici per acord de l'òrgan competent o per iniciativa pròpia, per ordre superior, o com a conseqüència de la petició raonada d'altres òrgans administratius o d'una denúncia.

2. Quan es tracta de conductes qualificades de faltes lleus, l'òrgan competent per incoar l'expedient disciplinari pot decidir que es tramiti pel procediment abreujat. En el cas de conductes qualificades de faltes greus o molt greus, s'ha de seguir sempre el procediment ordinari.

3. L'òrgan competent per incoar l'expedient disciplinari designa un instructor i comunica l'inici del procediment a la Junta de Govern.

4. L'abstenció i la recusació de l'instructor s'han de plantejar davant de l'òrgan competent per resoldre l'expedient disciplinari, que resol en el termini de cinc dies hàbils. Aquesta resolució no és susceptible de recurs, sense perjudici que es pugui al·legar posteriorment en el recurs que es formuli contra la resolució definitiva de l'expedient disciplinari.

5. La providència mitjançant la qual s'acorda la incoació de l'expedient disciplinari, que ha d'incorporar la identitat de l'instructor, s'ha de notificar per escrit a la persona expedientada.

Article 93. *Instrucció de l'expedient*

1. L'instructor ha d'ordenar la pràctica de totes les diligències que siguin adequades per determinar i comprovar els fets, i de totes les proves que puguin conduir a esclarir i identificar les responsabilitats susceptibles de sanció. En particular, ha de rebre declaració de la persona expedientada.

2. En vista de les actuacions practicades, l'instructor formula el plec de càrrecs, que ha d'expressar, com a mínim, la descripció dels fets que s'imputen a la persona expedientada, la seva qualificació jurídica -amb indicació de la disposició o les disposicions de l'Ordinació que els tipifiquen com a infracció- i la sanció o les sancions que siguin aplicables, també amb expressió de la disposició de l'Ordinació que l'estableix. Quan

Dipòsit legal: AND.2-2015

s'haguessin adoptat mesures cautelars, en el moment de redactar el plec de càrrecs, o en qualsevol moment posterior de la tramitació de l'expedient, l'instructor pot proposar motivadament a l'òrgan competent que s'aixequin o, si escau, quan es prorroguin fins a l'execució efectiva de la sanció.

3. L'instructor ha de formular el plec de càrrecs en el termini màxim d'un mes a comptar de la data de notificació a la persona expedientada de l'inici de l'expedient, quan es tracta de faltes lleus; de dos mesos, en el cas de les faltes greus, i de sis mesos en el cas de les faltes molt greus. L'instructor pot sol·licitar l'ampliació d'aquest termini a l'òrgan competent per incoar l'expedient, per causa justificada.

4. El plec de càrrecs s'ha de notificar a la persona expedientada, a qui es concedeix un termini de deu dies hàbils per examinar l'expedient, per formular les al·legacions que consideri convenients per a la seva defensa, aportar els documents que consideri oportuns, i sol·licitar, si escau, la pràctica de proves que entengui necessàries per a la seva defensa.

5. Una vegada contestat el plec de càrrecs o transcorregut el termini sense fer-ho, l'instructor pot ordenar la pràctica de les proves sol·licitades i les altres proves que consideri procedents, i siguin admissibles en dret, en el termini d'un mes, que es pot prorrogar de forma justificada. L'instructor ha de refusar les proves proposades per la persona expedientada quan resultin improcedents o innecessàries; el refús s'ha de motivar expressament.

6. Després de practicar o de refusar motivadament, segons el cas, les proves previstes en l'apartat anterior, l'instructor dona vista de l'expedient a la persona expedientada perquè, en el termini de deu dies hàbils, al·legui el que estimi pertinent per defensar-se, i incorpora a l'expedient les al·legacions que, si escau, es presentin dins d'aquest termini. Seguidament elabora l'informe amb les seves conclusions.

7. Conclosa la instrucció, l'instructor eleva l'expedient sencer a l'òrgan competent per resoldre en un termini de cinc dies hàbils.

8. Tots els òrgans del Comú estan obligats a facilitar a l'instructor els antecedents i la informació necessària, així com els mitjans personals i materials que siguin menester perquè pugui dur a terme la seva funció.

Article 94. *Resolució de l'expedient*

1. En haver rebut l'expedient, l'òrgan competent per resoldre ha de dictar la resolució disciplinària que posa fi al procediment en el termini de quinze dies hàbils, si es tracta de faltes lleus; de trenta dies hàbils, si es tracta de faltes greus, i de quaranta-cinc dies hàbils, si es tracta de faltes molt greus. Aquests terminis poden ser prorrogats en els termes establerts al Codi de l'Administració.

2. Abans de dictar la resolució, l'òrgan competent pot ordenar a l'instructor que faci les actuacions complementàries que consideri indispensables per prendre una resolució. Aquesta decisió s'ha de notificar a la persona expedientada, a qui també s'ha de donar trasllat de les actuacions efectuades, i concedir-li un termini de cinc dies hàbils perquè al·legui el que consideri convenient. En aquest cas, els terminis de resolució es comencen a comptar a partir del moment en què s'exhaureix el termini per presentar aquestes al·legacions complementàries.

3. La resolució ha de ser motivada i no pot incloure fets diferents dels que han fonamentat el plec de càrrecs, sense perjudici de la valoració jurídica que se'n faci. La resolució ha de motivar la denegació de les proves sol·licitades que no s'hagin practicat, quan sigui el cas, i ha d'informar sobre les vies de recurs; pot acordar el manteniment de les mesures cautelars adoptades, sempre que siguin compatibles amb la resolució, fins al moment en què aquesta adquireixi fermesa i siguin substituïdes per mesures d'execució.

4. La resolució disciplinària s'ha de notificar a la persona expedientada, se n'ha de trametre còpia al departament encarregat de recursos humans, i és susceptible de recurs en els termes previstos pel Codi de l'Administració.

Article 95. *Procediment abreujat*

1. Quan es tracta de conductes qualificades de falta lleu, l'òrgan competent per incoar l'expedient disciplinari pot decidir la tramitació pel procediment abreujat. En aquest cas, notifica la providència d'incoació a la

Dipòsit legal: AND.2-2015

persona expedientada juntament amb el plec de càrrecs i li concedeix un termini de deu dies per formular les al·legacions que consideri convenients per a la seva defensa, per aportar els documents que cregui oportuns i per demanar la pràctica de les altres proves que consideri necessàries. La providència d'incoació ha d'anunciar que es tramitarà per procediment abreujat, salvat que la persona expedientada demani la tramitació pel procediment ordinari, d'acord amb el que preveu l'apartat 3.

2. Transcorregut el termini esmentat a l'apartat precedent, l'òrgan competent incorpora a l'expedient les al·legacions i els documents eventualment presentats, o deixa constància que no ho han estat, practica les proves que considera pertinents, denega motivadament les altres i eleva l'expedient a l'òrgan competent per resoldre.

3. En rebre la providència d'incoació d'un expedient disciplinari pel procediment abreujat, la persona expedientada pot demanar que l'expedient es tramiti pel procediment ordinari. Ha de formular aquesta petició en lloc de les al·legacions, i dins del termini concedit per formular-les. En rebre aquesta petició, es dicta una nova providència d'incoació, i l'expedient segueix els tràmits del procediment ordinari.

Article 96. *Mesures cautelars*

1. En l'acord d'incoació d'un expedient disciplinari o en qualsevol moment posterior, l'òrgan competent per incoar l'expedient pot adoptar, motivadament, les mesures cautelars que consideri necessàries per garantir l'eficàcia de la instrucció o de l'execució de la resolució que pugui recaure. L'adopció de mesures cautelars requereix l'audiència prèvia de la persona expedientada, excepte en els casos en què les mesures podrien perdre la seva virtualitat o esdevenir ineficaces si se'n posposés l'adopció fins després d'aquest tràmit; en aquests casos l'audiència prèvia es pot substituir per un tràmit d'al·legacions immediatament posterior.

2. En cas que l'expedient s'instrueixi per una falta greu o molt greu, es pot acordar, com a mesura cautelar, la suspensió cautelar de funcions i de retribucions o l'adscripció temporal de la persona expedientada a un altre lloc de treball.

3. En el moment de resoldre sobre l'adopció, la pròrroga o l'aixecament de les mesures cautelars, s'han de valorar la gravetat dels fets imputats, les circumstàncies que concorren en cada cas i l'expedient personal del funcionari o treballador públic interí.

4. La resolució en què es decideix adoptar o prorrogar les mesures cautelars ha de ser motivada.

5. El període de suspensió temporal de les funcions, com a mesura cautelar, no pot ser superior al de la sanció de suspensió temporal de les funcions que es pugui imposar per la falta presumptament comesa. El temps de suspensió cautelar s'ha de tenir en compte a l'efecte de computar el període de la sanció de suspensió temporal de funcions que es pugui imposar al terme de l'expedient disciplinari.

6. En cas que les mesures cautelars imposades hagin comportat la minoració o la pèrdua de les retribucions corresponents, s'han de compensar a la persona expedientada les retribucions deixades de percebre, majorades amb l'interès legal fins a la data de pagament, en els supòsits següents:

a) Si la sanció que s'imposa no comporta la minoració o la pèrdua de retribucions. A aquests efectes, s'entén que comporten pèrdua de retribucions les sancions de separació del servei i d'inhabilitació, temporal o definitiva, per prestar serveis en qualsevol lloc de treball de l'Administració comunal.

b) Si se sobreseu o s'arxiva l'expedient disciplinari.

Article 97. *Tramitació de l'expedient en cas de procés penal*

1. Si en el decurs de la tramitació d'un expedient disciplinari es manifesten indicis de conductes que poden constituir una infracció penal, l'òrgan competent per iniciar l'expedient, per indicació de l'instructor, quan escaigui, ho ha de fer saber a l'òrgan jurisdiccional competent, i ha de suspendre, tot seguit, la tramitació de l'expedient esmentat; això interromp el còmput dels terminis de prescripció i caducitat, fins que recaigui una resolució ferma en l'àmbit penal.

2. Quan s'estigui instruint o jutjant un procés penal pels mateixos fets que han originat o han de comportar la incoació d'un expedient disciplinari, o per altres fets que hi estiguin estretament vinculats, s'ha d'acordar

Dipòsit legal: AND.2-2015

la suspensió del procediment administratiu fins que recaigui una resolució en la via penal. En el cas que el procediment disciplinari encara no hagués estat obert, s'ha d'adoptar l'acord d'incoació i se'n suspèn tot seguit la tramitació, fins que recaigui una resolució en la via penal.

3. La declaració de fets provats que pugui fer el tribunal penal és vinculant per als òrgans administratius respecte dels procediments sancionadors que tramitin.

4. Els supòsits assenyalats als apartats 1 i 2 no impedeixen l'adopció o la pròrroga de les mesures cautelars oportunes. Són aplicables les disposicions de l'article 96, però, en aquest cas, les mesures cautelars es poden prorrogar fins que es dicti una resolució definitiva en la via penal.

Secció tercera. Faltes

Article 98. *Classificació*
Les faltes disciplinàries comeses pel personal funcionari i els treballadors públics interins es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

Article 99. *Faltes molt greus*
Són faltes molt greus:

a) La falta d'assistència al lloc de treball durant tres o més dies hàbils consecutius, sense haver-ho comunicat al superior o sense causa justificada.

b) La manca de rendiment manifesta i no justificada quan ocasiona un perjudici molt greu per al bon funcionament del servei.

c) Actuar amb frau, deslleialtat o abús de confiança en les gestions encomanades, així com en el tracte amb els altres funcionaris i treballadors o amb els ciutadans.

d) La ignorància inexcusable de les normes o dels procediments que hagi d'aplicar en el desenvolupament del seu lloc de treball.

e) El manament a un subordinat d'executar un acte manifestament il·legal.

f) Els actes, les manifestacions i les conductes que atemptin greument contra la dignitat dels funcionaris o els treballadors públics interins de l'Administració comunal o d'altres administracions públiques, i contra la imatge de la mateixa Administració.

g) Tot comportament o conducta, en l'àmbit laboral, que atempti contra el respecte de la intimitat i la dignitat de la dona o l'home mitjançant l'ofensa, física o verbal, de caràcter sexual. Si aquesta conducta o aquest comportament es porten a terme prevalent-se d'una posició jeràrquica, aquest fet constitueix una circumstància agreujant.

h) L'incompliment de l'obligació d'informar sense dilació el cap o el superior jeràrquic de qualsevol assumpte que se li hagi de fer saber per raó de les seves funcions o que requereixi una decisió urgent, quan se'n derivin danys o perjudicis per a l'Administració o per als ciutadans.

i) L'emissió d'informes, l'adopció de decisions o qualsevol altra actuació de contingut manifestament il·legal que causin un perjudici molt greu a l'Administració o als ciutadans.

j) El falsejament voluntari de les dades o de la informació relativa al servei.

k) La falsificació, la sostracció, la simulació o la destrucció de documents del servei sota custòdia pròpia o de qualsevol altre funcionari.

l) El fet de causar danys dolosos als béns del Comú.

m) L'apropiació de béns, materials o equipaments que pertanyen a al Comú o a tercers.

n) La realització d'un acte de corrupció, de prevaricació o de suborn.

Dipòsit legal: AND.2-2015

o) El fet de trobar-se en situació d'embriaguesa, o trobar-se sota els efectes de drogues tòxiques, productes estupefaents o substàncies psicòtropes en el lloc de treball, quan ocasioni un perjudici material o d'imatge greu al servei, i també negar-se a les comprovacions pertinents, quan existeixin indicis raonables que es dona aquesta situació.

p) Tota actuació que signifiqui una discriminació greu per raó de naixença, raça, sexe, orientació sexual, religió, llengua, opinió, veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

q) L'obstaculització en l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques.

r) L'incompliment del deure del secret professional, pel que fa a les dades, les informacions i els fets coneguts per raó de les funcions pròpies del lloc de treball, quan en resulti un perjudici per a l'Administració o per als ciutadans.

s) No respectar o no acatar la Constitució o l'ordenament jurídic, no respectar les institucions del Principat, i els actes, les manifestacions i les conductes que en perjudiquin el bon nom, el prestigi i la consideració deguts. I les faltes de respecte o consideració a les autoritats.

t) Promoure o participar en una vaga que d'acord amb la legislació aplicable tingui la consideració de prohibida o abusiva.

u) Ocupar el centre de treball o qualsevol de les dependències durant una vaga, o dificultar o impedir l'accés al lloc de treball o el desenvolupament normal de les activitats dels funcionaris i els treballadors públics interins que hagin decidit no participar-hi.

v) Realitzar actes que atemptin contra la seguretat o la integritat de les persones o dels béns durant una vaga, o contra els locals, la maquinària, les instal·lacions o les mercaderies de l'Administració pública o de les empreses que realitzin obres o serveis per compte de l'Administració pública concernida per la vaga.

w) Realitzar actes intimidatoris o violents de qualsevol naturalesa adreçats contra els funcionaris o treballadors públics interins que optin lliurement per exercir el dret de treballar.

x) Incomplir els laudes de compliment obligatori o els acords executius de la Junta de Govern adoptats per resoldre el conflicte que ha provocat una vaga o per garantir el funcionament dels serveis essencials, o l'acord vàlid i eficaç de les parts en conflicte per posar-hi fi.

y) No respectar els serveis o els treballs de manteniment convinguts, en cas que no hagin estat impugnats, o establerts de forma executiva per la Junta de Govern en cas contrari, en una situació de vaga.

z) Qualsevol acció o omissió adreçada a impedir o dificultar que s'insti un conflicte col·lectiu.

aa) No respectar els requisits o les obligacions que la legislació aplicable estableix en matèria de legitimació, aprovació, notificació, comunicació i publicitat de la vaga, si se'n deriva un perjudici greu per a l'Administració pública, per als funcionaris i treballadors públics interins, o per a terceres persones.

bb) La comissió d'una segona falta greu, encara que sigui de distinta naturalesa, dins el període d'un any des de la comissió de la primera de les faltes, i sempre que l'autor hagi estat sancionat per aquesta falta.

Article 100. *Faltes greus*
Són faltes greus:

a) L'incompliment de la jornada de treball sense causa justificada quan se'n derivin perjudicis greus per al servei.

b) La segona falta d'assistència d'un dia al lloc de treball durant un període de sis mesos sense autorització del superior o sense causa justificada.

c) Les accions i les omissions dirigides a evadir els sistemes de control d'horari o a impedir que siguin detectats els incompliments injustificats de la jornada de treball personal o d'un altre funcionari o treballador.

Dipòsit legal: AND.2-2015

d) La falta d'assistència a les reunions de treball o a les accions formatives i de desenvolupament professional degudament convocades sense causa justificada.

e) El refús de sotmetre's a la revisió mèdica, les proves psicotècniques o els exàmens de salut laborals relacionats amb el lloc de treball, quan aquests resultin obligatoris.

f) La tercera falta d'assistència sense causa justificada als exàmens de salut relacionats amb el lloc de treball degudament convocats.

g) No complir amb les obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball o altres mesures administratives que són exigibles d'acord amb el lloc de treball.

h) L'incompliment de les normes sobre incompatibilitats establertes en aquesta Ordinació.

i) La manca de rendiment o eficàcia manifesta, no justificada i reiterada, o si ocasiona un perjudici per al bon funcionament del servei encara que no constitueixi una conducta continuada.

j) L'incompliment dels reglaments, els decrets, les ordres ministerials, les instruccions, les circulars, les notes internes o de servei, i qualsevol altra norma o ordre publicats degudament que es dictin en relació amb el funcionament i l'organització, si en resulten danys o perjudicis.

k) La desobediència als caps o superiors jeràrquics en l'exercici de les funcions i l'incompliment o la insubordinació individual o col·lectiva davant les ordres o instruccions legítimes rebudes.

l) Les faltes de respecte o consideració greus i manifestes als ciutadans, els superiors, els subordinats o els companys.

m) La manca reiterada de col·laboració o coordinació en les actuacions amb els altres departaments i serveis de l'Administració pública, amb les entitats i organismes públics i amb les societats públiques.

n) L'abús d'autoritat en l'exercici de les funcions del lloc de treball, fent ús de les atribucions pròpies o dels béns i recursos del Comú per a fins aliens a les funcions atribuïdes.

o) L'emissió d'informes o l'adopció de decisions que, amb motiu d'una actuació negligent, causin un perjudici greu a l'Administració comunal o als usuaris o al públic, quan no constitueixin una falta molt greu.

p) La negligència o la manca de cura en l'ús o la conservació dels locals, el material, els equips i els documents que li han estat confiats o que té a la disposició, si en resulten danys i perjudicis.

q) La pèrdua del material, els equips o els documents que li han estat confiats o que té a disposició, quan ocasioni un perjudici greu a l'Administració o als ciutadans.

r) L'ús dels equips, els materials i les tecnologies de la informació i comunicació, propietat del Comú, per a ús personal o fora de l'exercici de les funcions de forma reiterada.

s) La descurança o la demora injustificada en l'execució de qualsevol treball que li hagi estat encomanat i que produeixi una pertorbació important en el servei.

t) Portar a terme actuacions que comportin un descrèdit greu de l'Administració.

u) La falta de reserva respecte als assumptes dels quals tingui coneixement per raó de les funcions pròpies del lloc de treball, quan ocasioni perjudicis a terceres persones, o perjudicis d'imatge a l'Administració.

v) Simular una malaltia o un accident per justificar un retard, l'abandonament o l'absència a la feina.

w) No mantenir la neutralitat política en l'exercici de les funcions.

x) Intervenir en un procediment administratiu quan es doni alguna de les causes d'abstenció legalment establertes.

y) L'incompliment de l'obligació d'informar el superior de tot assumpte que li hagi de fer saber per raó de les seves funcions o que en requereixi una decisió urgent, si no se'n deriven danys o perjudicis.

Dipòsit legal: AND.2-2015

z) L'acció de rebre donatius, avantatges o privilegis de qualsevol naturalesa per a un mateix o per a tercers, per raó de les funcions encomanades.

aa) La realització de treballs de qualsevol tipus per compte propi o per compte d'altri mentre es trobi en situació d'incapacitat temporal, i també tota manipulació, engany o conducta personal inconseqüent que comporti una prolongació de la situació de baixa.

bb) La imprudència durant el treball que pugui implicar risc d'accident, personalment o per a altres treballadors o terceres persones, o risc d'avaria o dany material dels béns o les instal·lacions.

cc) El fet de trobar-se en situació d'embriaguesa o trobar-se sota els efectes de drogues tòxiques, productes estupefaents o substàncies psicòtropes en el lloc de treball, quan no constitueixi una falta molt greu, i també negar-se a les comprovacions pertinents, quan existeixin indicis raonables que es dóna aquesta situació.

dd) Qualsevol conducta dolosa en l'exercici de les funcions que sigui constitutiva de contravenció penal.

ee) L'incompliment del deure del secret professional, pel que fa a les dades, les informacions i els fets coneguts per raó de les funcions pròpies del lloc de treball, si no constitueix una falta molt greu.

ff) Encobrir o consentir la comissió d'una falta molt greu, o cooperar-hi amb actes no necessaris. Comet encobriment qui, tenint coneixement de la comissió d'una falta i sense haver-hi participat, intervé amb posterioritat i ajuda l'autor a aprofitar-se'n, o a amagar o destruir proves.

gg) No respectar els requisits o les obligacions que la legislació aplicable estableix en matèria de legitimació, aprovació, notificació, comunicació i publicitat de la vaga, si no se'n deriva un perjudici greu per a l'Administració pública, per als funcionaris i treballadors públics interins, o per a terceres persones.

hh) En general, l'incompliment per negligència greu dels deures i les obligacions inherents a les funcions pròpies.

Article 101. *Faltes lleus*
Són faltes lleus:

a) L'incompliment de l'horari de treball reiterat i sense causa justificada, sempre que no se'n derivin perjudicis greus per al funcionament del servei.

b) La falta d'assistència al lloc de treball d'un dia, o l'abandonament del lloc de treball o del servei durant la jornada laboral, sense autorització del superior.

c) L'incompliment de la jornada de treball o la falta d'assistència al lloc de treball per causa justificada però sense haver-ho comunicat prèviament al cap o al superior jeràrquic.

d) La manca reiterada de puntualitat a les reunions de treball o les accions formatives i de desenvolupament professional degudament convocades sense causa justificada.

e) La falta d'assistència, sense causa justificada, als exàmens de salut relacionats amb el lloc de treball als quals ha estat convocat.

f) La poca diligència en l'execució de les instruccions del superior en el compliment de les funcions pròpies del lloc de treball.

g) La descurança o la demora injustificada en l'execució de qualsevol feina que no produeixi una pertorbació greu al servei.

h) La manca de rendiment o d'eficàcia manifesta i no justificada.

i) Negligir la higiene personal o la presentació, sempre que sigui de tal índole que produeixi una queixa justificada de la resta de treballadors o dels ciutadans.

j) Portar a terme actuacions que comportin el descrèdit de l'Administració, quan no revesteixin el caràcter de falta greu.

Dipòsit legal: AND.2-2015

k) L'incompliment dels procediments, els reglaments, els decrets, les ordres ministerials, les instruccions, les circulars, les notes internes o de servei, i qualsevol altra norma o ordre publicats o notificats degudament, que es dictin en relació amb el funcionament i l'organització de l'Administració, si no en resulten danys i perjudicis.

l) No difondre o aplicar els coneixements i les habilitats adquirits en les accions formatives i de desenvolupament professional, i, en general, en els cursos i els estudis subvencionats o programats per l'Administració comunal, o participar-hi amb falta notòria d'interès.

m) La falta de reserva respecte als assumptes dels quals tingui coneixement per raó de les funcions pròpies del lloc de treball, quan no constitueixi una falta greu.

n) La incorrecció, la falta de respecte o la falta de diligència amb els ciutadans, els superiors, els subordinats i els companys, quan no constitueixi una falta greu.

o) La manca de col·laboració o coordinació en les actuacions amb els altres departaments i serveis de l'Administració pública, amb les entitats i organismes públics i amb les societats públiques.

p) La negligència i la manca de cura en l'ús o la conservació dels locals, el material, els equips i els documents que li han estat confiats, si no en resulten danys o perjudicis.

q) La pèrdua del material, dels equips o dels documents que li han estat confiats o que té a disposició, quan no revesteixi el caràcter de falta greu.

r) L'ús dels equips, els materials i les tecnologies de la informació i comunicació, propietat del Comú, per a ús personal o fora de l'exercici de les funcions.

s) Encobrir o consentir la comissió d'una falta lleu, o cooperar-hi amb actes no necessaris.

t) Mostrar una falta notòria d'interès en el servei o incomplir les instruccions dels superiors o les ordres de servei que es dictin, quan no constitueixi una falta greu.

u) En general, l'incompliment per negligència lleu dels deures i les obligacions inherents a les funcions pròpies.

Article 102. *Prescripció de les faltes*

1. Les faltes lleus prescriuen al cap de quatre mesos; les faltes greus, al cap d'un any, i les faltes molt greus, al cap de dos anys. Aquests terminis es comencen a comptar a partir de la data del fet causant o des del dia en què el Comú n'hagi tingut coneixement i, en el cas d'infraccions continuades o permanents, a partir de la data en què finalitzi la conducta infractora.

2. El termini de prescripció de les faltes s'interromp per qualsevol actuació efectuada amb coneixement formal de l'interessat que s'adreci a la investigació, la iniciació, la tramitació o la resolució de l'expedient disciplinari.

3. Produïda la interrupció, es torna a iniciar el còmput del termini de prescripció a partir de la data de la interrupció.

4. En cas de suspensió de la tramitació de l'expedient per causa de prejudicialitat penal, o per causa d'incapacitat temporal de la persona expedientada, el termini de prescripció de la falta resta igualment suspès fins que l'òrgan competent per incoar l'expedient tingui coneixement formal de la resolució ferma recaiguda en l'àmbit penal, en el primer cas, o de la declaració d'alta o d'incapacitat definitiva, en el segon.

Secció quarta. Sancions

Article 103. *Sancions disciplinàries*

1. Les sancions que es poden imposar per raó de les faltes tipificades a l'Ordinació, són les següents:

a) Per la comissió d'una falta molt greu:
- Separació del servei i inhabilitació, temporal o definitiva, per prestar serveis en qualsevol lloc de treball de l'Administració comunal.

Dipòsit legal: AND.2-2015

- Reubicació obligatòria definitiva a un altre lloc de treball, amb l'adaptació corresponent de l'estructura retributiva al nou lloc de treball.
- Suspensió temporal de funcions i de retribucions d'un mes i un dia fins a sis mesos.
- La penalització a l'efecte de no progrés en carrera o promoció ni mobilitat voluntària d'entre dos i quatre anys.
- La prohibició d'ocupar llocs de comandament per un període d'entre dos i quatre anys.
- Destitució definitiva del càrrec de comandament i conseqüent reubicació, amb l'adaptació corresponent de l'estructura retributiva al nou lloc de treball. Aquest fet comporta la prohibició d'ocupar llocs de comandament per un període d'entre dos i quatre anys.

b) Per la comissió d'una falta greu:
- Suspensió temporal de funcions i de retribucions de quinze dies a un mes.
- Adscripció temporal a un altre lloc de treball per un període no superior a un any, amb l'adaptació corresponent de l'estructura retributiva al nou lloc de treball.
- La penalització a l'efecte de no progrés en carrera o promoció ni mobilitat voluntària de fins a un màxim de dos anys.
- Destitució temporal del càrrec de comandament i adscripció temporal, de dos a quatre anys, amb l'adaptació corresponent de l'estructura retributiva al nou lloc de treball. Aquest fet comporta la prohibició d'ocupar llocs de comandament per un període màxim de dos anys.
- La prohibició d'ocupar llocs de comandament per a un període màxim de dos anys.

c) Per la comissió d'una falta lleu:
- Amonestació escrita.
- Suspensió temporal de funcions i de retribucions fins a un màxim de catorze dies.

2. Quan, de forma dolosa o per culpa greu, el funcionari o treballador públic interí hagi produït danys materials al Comú, se'l pot imposar, així mateix, l'obligació d'indemnitzar-los; aquesta obligació es pot exigir dins del mateix expedient disciplinari, o bé en un expedient separat.

3. En els casos de manca de compliment horari o absència al lloc de treball, al marge i amb independència de la sanció que eventualment s'imposi, s'han de descomptar les retribucions corresponents al període no treballat.

4. No es poden imposar sancions per faltes lleus, greus o molt greus si no és en virtut d'un expedient disciplinari, instruït conforme al procediment regulat en aquesta Ordinació i en les normes que la desenvolupen.

Article 104. *Graduació*
Les sancions es graduen en funció de les circumstàncies que concorren en cada cas, d'acord amb els principis generals establerts en la legislació vigent i, en concret, de conformitat amb els criteris següents:

a) La responsabilitat del lloc de treball.

b) El grau d'intencionalitat o negligència.

c) El grau de pertorbació del servei.

d) La gravetat dels danys i perjudicis causats.

e) La reiteració o reincidència.

f) Les circumstàncies de l'expedient personal.

Article 105. *Prescripció*
1. Les sancions imposades per faltes lleus prescriuen al cap de quatre mesos; les imposades per faltes greus, al cap d'un any, i les imposades per faltes molt greus, al cap de dos anys. El termini de prescripció es comença a comptar des de l'endemà de la data de la resolució sancionadora.

2. El termini de prescripció de les sancions s'interromp per l'inici, amb el coneixement de la persona sancionada, de l'execució de la sanció.

Dipòsit legal: AND.2-2015

3. En cas d'impossibilitat d'execució de la sanció per incapacitat temporal de la persona expedientada, el termini de prescripció resta igualment suspès fins a la declaració d'alta o d'incapacitat definitiva.

Article 106. *Extinció de la responsabilitat*

1. La responsabilitat disciplinària s'extingeix pel compliment de la sanció, la defunció del funcionari o treballador públic interí, la prescripció de la falta i la prescripció de la sanció.

2. Si durant la instrucció del procediment disciplinari es produeix la pèrdua de la condició de funcionari o treballador públic interí de la persona expedientada, s'ha de dictar una resolució en què es declara extingida la responsabilitat disciplinària i s'arxiva el procediment, llevat que l'expedientat vulgui mantenir la prioritat de contractació que li atorga la participació a les borses d'interins o llevat que una persona interessada insti la continuació de la tramitació de l'expedient, i sense perjudici de la responsabilitat civil o penal que es derivi de les faltes comeses eventualment durant el temps en què el funcionari o treballador públic interí hagi estat en servei actiu.

Article 107. *Anotació de les sancions*

1. Les resolucions sancionadores que s'imposin als funcionaris o treballadors públics interins s'han de notificar al departament encarregat de recursos humans per tal d'anotar-les en l'expedient personal del Registre de personal.

2. Les anotacions de les sancions s'han de cancel·lar, del Registre de personal del Comú d'Encamp, a l'efecte de rehabilitació, sempre que la persona sancionada no hagi incorregut en cap nova responsabilitat disciplinària, i llevat de les sancions d'acomiadament i inhabilitació definitiva per prestar serveis en qualsevol lloc de l'Administració, quan hagin transcorregut els terminis següents des de la data de la resolució que les ha imposat:

a) Un any en el cas de faltes lleus.

b) Dos anys en el cas de faltes greus.

c) Quatre anys en el cas de faltes molt greus.

3. El termini per a la rehabilitació es compta a partir de l'endemà del dia en què s'hagi complert definitivament la sanció. La cancel·lació de l'anotació, un cop complerts els terminis indicats, es fa d'ofici.

Article 108. *Notificacions i suspensió per incapacitat temporal*

1. Les notificacions es practiquen per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció per part de la persona expedientada o de qui la representi, inclosos els sistemes de comunicació interns del Comú, si permeten acreditar la recepció. L'acreditació de la notificació practicada s'incorpora a l'expedient.

2. Per regla general, la notificació es practica al lloc de treball o al domicili de la persona expedientada.

3. Quan la notificació es practica al domicili de la persona expedientada, si aquesta persona no es troba present en el moment del lliurament, se'n pot fer càrrec qualsevol altra persona major de setze anys que convisqui en el domicili i que faci constar la seva identitat i la relació que té amb la persona expedientada.

4. Quan la notificació personal resulta infructuosa, la notificació es practica mitjançant la publicació d'un anunci al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

5. La situació d'incapacitat temporal de la persona expedientada no impedeix la tramitació de l'expedient disciplinari, si està en condicions d'exercir la seva defensa. Altrament, s'ha de suspendre la tramitació del procediment fins que acabi aquella situació.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Títol III. Del personal interí i el personal de relació especial

Capítol primer. Personal interí

Article 109. *Supòsits per al nomenament de personal interí*
Els treballadors públics interins són nomenats per acomplir, amb caràcter temporal, funcions pròpies de funcionaris, per raons expressament justificades, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) L'existència de vacants, mentre es desenvolupa el procediment de provisió.

b) La substitució provisional del funcionari que té assignada la plaça.

c) La cobertura de funcions estructurals i periòdiques.

d) L'execució de projectes de caràcter temporal, que no poden tenir una durada superior a dos anys, ampliable per una sola vegada per un termini màxim de fins a dotze mesos.

e) L'excés o acumulació de tasques, per un termini màxim de nou mesos dins d'un període de dotze mesos.

Article 110. *Selecció del personal interí*
1. Els processos de selecció del personal interí han de respectar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i concurrència. Només excepcionalment, per raons d'urgència que s'han de fer constar a l'expedient, i en el cas de l'Administració comunal quan no hi hagi candidats disponibles a les borses creades pel departament encarregat de recursos humans, es pot nomenar personal interí sense convocatòria pública.

2. Amb la finalitat de respondre a les necessitats urgents de contractació de personal, el departament encarregat de recursos humans pot convocar processos de selecció específics per crear borses de personal per donar resposta als departaments de l'Administració comunal que requereixin contractacions d'interins de forma més recurrent.

A les borses també es poden inscriure les persones interessades que hagin quedat en reserva després d'un concurs de selecció per ocupar vacants similars de la mateixa família. Els criteris de crida a les persones inscrites a les borses es regulen reglamentàriament.

Article 111. *Nomenament del personal interí*
Els treballadors públics interins són nomenats per la Junta de Govern, a proposta del director o responsable del departament encarregat de recursos humans; el seu nomenament té sempre caràcter provisional, i no s'ha de publicar en el *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Article 112. *Cessament del personal interí*
Els treballadors públics interins perden la seva condició quan no calen els seus serveis, quan la plaça a la qual estan adscrits és ocupada per un funcionari pel transcurs del temps especificat en el nomenament, per causes disciplinàries o en cas de renúncia. Perden també la seva condició quan s'acorda revocar-ne el nomenament, per manca de rendiment, per incapacitat manifesta o sobrevinguda, o per altra causa justificada, sempre amb l'audiència prèvia de l'interessat. El cessament del personal interí no genera dret a indemnització.

Article 113. *Aplicació analògica del règim estatutari*
Al personal interí li és aplicable per analogia el règim estatutari propi dels funcionaris, en allò que resulti adequat a la naturalesa de la seva relació. Els reglaments que desenvolupin aquesta Ordinació poden precisar les condicions i especialitats d'aquest règim.

Article 114. *Efectes dels serveis prestats en règim interí*
1. La prestació de serveis en règim interí no pot constituir dret preferent per accedir a la condició de personal funcionari. No obstant això, si el treballador públic interí ha prestat els seus serveis, de forma

Dipòsit legal: AND.2-2015

ininterrompuda, durant cinc anys, pot concórrer als processos de mobilitat interna d'aquest lloc de treball. L'experiència i la formació són valorats, en tot cas, com a mèrit en el procés de selecció.

2. En cas que una persona que hagi prestat serveis a l'administració comunal en règim interí s'incorpori a l'Administració comunal com a funcionari, el temps que hagi prestat aquests serveis computa a efectes del complement d'antiguitat a condició que ocupi el mateix lloc de treball i que el termini transcorregut entre la baixa com a treballador públic en règim interí i la incorporació a l'Administració comunal amb el nou règim no sigui superior a tres mesos.

Capítol segon. Personal de relació especial

Article 115. *Supòsits de personal de relació especial*
El personal de relació especial presta, amb caràcter temporal i de confiança, serveis d'assessoria o d'assistència personal, exclusivament als cònsols, o s'integra en els seus gabinets d'assistència personal i tècnica; el seu nomenament correspon directament a aquestes autoritats, i s'ha de publicar en el *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Article 116. *Cessament del personal de relació especial*
El personal de relació especial és nomenat i cessat lliurement per l'autoritat a la qual presta servei, i cessa en tot cas, quan ho faci el titular del càrrec que el va nomenar. El seu cessament no genera, en cap cas, dret a indemnització.

Article 117. *Nomenament i cessament d'un funcionari en règim de relació especial*
Quan la persona nomenada com a personal de relació especial té la condició de funcionari, passa a la situació d'excedència amb reserva de plaça mentre dura la relació especial. Una vegada cessa com a personal de relació especial, el funcionari es pot reintegrar a la plaça que ocupava anteriorment; el temps de servei prestat es computa com de servei actiu a tots els efectes.

Disposició addicional primera. Integració dels funcionaris i treballadors públics

1. El personal del Comú d'Encamp que a l'entrada en vigor d'aquesta Ordinació tingui la condició de funcionari manté aquesta condició.

2. El personal del Comú d'Encamp que a l'entrada en vigor d'aquesta Ordinació tingui la condició de treballador públic indefinit passa a tenir la condició de funcionari.

3. El personal del Comú d'Encamp que a l'entrada en vigor d'aquesta Ordinació estigui prestant servei en condició d'agent de l'Administració de caràcter eventual, passa a tenir la condició de treballador públic interí.

Disposició addicional segona. Registre de la Funció Pública del Comú

El Registre de la Funció Pública del Comú passa a denominar-se "Registre de personal del Comú d'Encamp".

Disposició addicional tercera. Contractació de menors en règim laboral

Per excepció a allò que estableix l'article 4 d'aquesta Ordinació, el Comú pot contractar menors d'edat en règim laboral, i d'acord amb les especialitats pròpies d'aquesta modalitat de contractació establertes en la normativa laboral vigent.

Disposició addicional quarta. Referències als agents de l'Administració en la normativa anterior

Les referències contingudes en qualsevol ordinació o reglament comunal als agents de l'Administració de caràcter indefinit o als agents de l'Administració de caràcter eventual, s'han d'entendre fetes, endavant, als funcionaris i als treballadors públics interins, respectivament, amb les adaptacions necessàries a la naturalesa estatutària de la seva relació, quan escaigui.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Disposició addicional cinquena. Quanties dels conceptes retributius

1. En el Cos General les quanties de la base retributiva, el complement de nivell i el màxim complement de carrera professional són les que figuren a l'annex I de l'Ordinació. En el Servei de circulació, les quanties de la base retributiva, el complement de nivell i el màxim complement de carrera professional així com del complement específic són les que figuren a l'annex núm. II de l'Ordinació.

2. El valor de cada paga mensual per trienni, a què fa referència la lletra f) i g) de l'article 78, serà de 84,56 euros.

3. L'Ordinació que aprovi els pressupostos de cada exercici ha d'establir les variacions dels conceptes retributius inclosos en l'estructura salarial establerta a l'article 78.

4. Els conceptes de base retributiva, complement de nivell i complement de carrera professional així com el complement específic i el complement de responsabilitat addicional; i també el complement personal d'antiguitat per mobilitat administrativa, el complement personal d'antiguitat, el complement d'antiguitat i el complement de reconeixement de la funció directiva i els conceptes que estableixi el reglament de sistemes de compensació han de tenir sempre el mateix augment.

Disposició transitòria primera. Expedients disciplinaris en curs

Els expedients disciplinaris que s'estiguin tramitant a la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordinació es continuen regint per les disposicions de l'Ordinació de la funció pública vigents a la data de la incoació de l'expedient, llevat que les disposicions substantives d'aquesta Ordinació sobre tipificació de les faltes i determinació de les sancions siguin més beneficioses per a la persona expedientada, en quin cas s'apliquen aquestes.

Disposició transitòria segona. Complement personal d'antiguitat

Als funcionaris que a l'entrada en vigor d'aquesta Ordinació perceben un complement personal d'antiguitat, mantindran aquest complement.

El complement personal d'antiguitat ha de figurar a la nòmina amb aquest nom i es percep en tretze pagaments de la mateixa quantia.

Disposició transitòria tercera. Dels directors

1. Els funcionaris que a l'entrada en vigor d'aquesta Ordinació de la Funció pública del Comú d'Encamp ocupen places en el lloc de treball de director, i van ser nomenats amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordinació de la Funció pública del Comú d'Encamp del 19 de desembre del 2002, seran considerats directors fins al seu cessament, moment en el qual retornaran a una plaça específicament anomenada, pels supòsits previstos en aquesta disposició, de cap de departament, adscrita al departament que li correspongui, segons el seu nomenament i amb les funcions d'executar les polítiques que li siguin encomanades pel president de la comissió permanent corresponent, per la Junta de Govern i, si escau, pel director; aquesta plaça correspon al grup funcional A i als seus titulars els seran respectats els drets econòmics consolidats i la seva classificació professional.

2. Els funcionaris que a l'entrada en vigor d'aquesta Ordinació de la Funció Pública del Comú d'Encamp ocupen places en el lloc de treball de director, com a conseqüència d'haver estat designats per assumir funcions de cap de departament amb posterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordinació de la Funció Pública del Comú d'Encamp del 19 de desembre del 2002, seran considerats directors fins al seu cessament, mantenint les seves places en els llocs de treball de procedència.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Disposició transitòria quarta. Procediment d'absorció i compensació per conservar la retribució fixa

1. Els empleats del Comú d'Encamp conserven la quantia de la retribució fixa que perceben en el moment en què comenci l'aplicació del nou sistema retributiu previst en aquesta Ordinació. Amb aquesta finalitat, s'estableix el mecanisme d'absorció i compensació que permet que es respectin les diferències retributives a favor dels empleats que poguessin existir per raó de l'estructura retributiva anterior, d'acord amb el procediment dels apartats següents.

2. En el moment en què comença l'aplicació del sistema retributiu previst en aquesta Ordinació, s'estableix, per a cada empleat i en funció de la classificació de la plaça del lloc de treball que ocupa com a lloc d'origen, la retribució bàsica (conformada per la base retributiva i el complement de nivell) que li correspon d'acord amb la nova taula salarial, i que és igual al límit inferior de la banda salarial de referència.

3. Seguidament, per a cada empleat es realitza el sumatori dels conceptes salarials derivats de l'estructura retributiva anterior (base retributiva, complement de nivell, complement de referència, complement de millora, complement de banda mínima, complement de revisió salarial i complement d'absorció) i, del resultat, es sostreu la retribució bàsica (base retributiva i complement de nivell de la nova taula salarial) esmentada al punt precedent i que correspon al lloc de treball d'origen que ocupa. L'import resultant esdevé el complement de carrera professional (CCP) que ha de quedar comprés entre el límit inferior i el límit superior de la banda salarial de referència, i a continuació, es calcula la posició retributiva corresponent.

4. La quantia del complement d'antiguitat i, si escau, del complement personal d'antiguitat i/o del complement personal d'antiguitat per mobilitat administrativa, percebuts per l'empleat, queda sense canvis.

5. Si el funcionari percep un complement de responsabilitat addicional, s'ha de verificar si aquest continua essent procedent i, aleshores, determinar la nova quantia a aplicar, dins del termini màxim de sis mesos a partir de l'entrada en vigor de la present ordinació.

Disposició transitòria cinquena. Consolidació de treballadors públics interins

Els treballadors públics interins que a partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordinació hagin ocupat ininterrompudament el mateix lloc de treball en l'Administració comunal durant un període igual o superior a cinc anys, amb independència de la seva nacionalitat, podran concórrer als processos de mobilitat interna d'aquest lloc de treball.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp, del 10 de novembre del 2011, del 28 d'octubre del 2016, i totes aquelles altres disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que estableix aquesta Ordinació.

Disposició final primera. Desenvolupament reglamentari

1. El Comú ha d'aprovar les normes reglamentàries, necessàries per al desenvolupament d'aquesta Ordinació en el termini màxim de vint-i-quatre mesos des de la data en què entri en vigor.

2. Mentre el Comú d'Encamp no hagi aprovat els reglaments a què fa referència l'apartat precedent, continuen sent aplicables els reglaments que desenvolupen l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp, en tot el que no contradigui les disposicions d'aquesta Ordinació.

3. L'avaluació de l'acompliment previst a l'article 63 i següents queda en suspens mentre el Comú d'Encamp no hagi aprovat per reglament, els processos, sistemes i instrument de l'avaluació

Disposició final segona. Actualització de les taules salarials

1. S'habilita el Comú d'Encamp perquè, anyalment, a partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordinació, publiqui al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*, mitjançant l'avís corresponent, les taules salarials actualitzades d'acord amb el que estableixi l'Ordinació del pressupost de l'any en curs.

Dipòsit legal: AND.2-2015

2. La banda retributiva mínima dels funcionaris no pot ser mai inferior a l'import que resulta de l'aplicació del salari mínim interprofessional vigent. Quan el Govern revisa el valor del salari mínim interprofessional, el Comú ha de verificar el seu impacte en la taula salarial, absorbint l'esmentada revisió en el complement de nivell corresponent als nivells de classificació C1 i C2 i procedir a publicar la nova taula salarial.

3. En períodes no superiors als cinc anys, el Comú ha de realitzar una anàlisi de la situació retributiva

Disposició final tercera. Entrada en vigor

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el dia de la seva publicació al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 28 de setembre del 2023

Laura Mas Barrionuevo
Cònsol major

Annex I. Taula salarial anyal del cos general

Grup funcional	Nivell de classificació	Base retributiva	Complement de nivell	Límit Inferior	Màxim Complement de carrera	Límit superior
A	1	39.826,57	12.943,63	52.770,20	26.385,10	79.155,30
	2	39.826,57	6.053,64	45.880,20	22.940,10	68.820,31
	3	39.826,57	0,00	39.826,57	19.913,28	59.739,85
B	1	25.297,37	8.550,51	33.847,89	16.923,94	50.771,83
	2	25.297,37	3.612,46	28.909,84	14.454,92	43.364,76
	3	25.297,37	0,00	25.297,37	12.648,69	37.946,06
C	1	16.720,01	5.686,55	22.406,56	11.203,28	33.609,84
	2	16.720,01	2.787,23	19.507,23	9.753,62	29.260,85
	3	16.720,01	0,00	16.720,01	8.360,00	25.080,01

Annex II. Taula salarial anyal del Servei de circulació

	Grup funcional	Nivell de classificació	Base retributiva	Complement de nivell	Límit Inferior	Màxim Complement de carrera	Límit superior	Complement. Específic
	A	1	39.826,57	12.943,63	52.770,20	26.385,10	79.155,30	
Cap servei	A	2	39.826,57	6.053,64	45.880,20	22.940,10	68.820,31	1.033,38
Sots-cap	A	3	39.826,57	0,00	39.826,57	19.913,28	59.739,85	
Oficial	B	1	25.297,37	8.550,51	33.847,89	16.923,94	50.771,83	2.480,26
Sots-oficial	B	2	25.297,37	3.612,46	28.909,84	14.454,92	43.364,76	
Caporal	B	3	25.297,37	0,00	25.297,37	12.648,69	37.946,06	3.720,31
Agent 1a	C	1	16.720,01	5.686,55	22.406,56	11.203,28	33.609,84	3.720,31
Agent	C	2	16.720,01	2.787,23	19.507,23	9.753,62	29.260,85	3.720,31
Auxiliar	C	3	16.720,01	0,00	16.720,01	8.360,00	25.080,01	2.232,16

Dipòsit legal: AND.2-2015